РЕКЛАМА

Дело № 1-4/2021

Номер дела: **1-4/2021**

УИН: **27RS0006-01-2020-001449-61**

Дата начала: **29.05.2020**

Дата рассмотрения: **19.02.2021**

Суд: **Хабаровский районный суд Хабаровского края**

Судья: **Жигулина Галина Константиновна**

Статьи УК: **158, 167**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Рябухин Иван Александрович	Статьи УК: 158, 167	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Пасекин Владислав Евгеньевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Буянкин Виталий Витальевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Алешин Семен Дмитриевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			29.05.2020
Передача материалов дела судье			01.06.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		04.06.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	18.06.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	09.07.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	15.07.2020

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	22.07.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	29.07.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.08.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	19.08.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	21.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	19.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни	18.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	12.02.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		19.02.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			02.03.2021
Дело оформлено			11.11.2021
Дело передано в архив			11.11.2021

Приговор

Дело № 1-4/2021

27RS0006-01-2020-001449-61

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 19 февраля 2021 года

Судья Хабаровского районного суда Хабаровского края Жигулина Г.К.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Хабаровского района Хабаровского края Балабко Е.С., Григоренко А.А., Васильевой Н.В., Ефимовой К.А., Сачук О.С.,

подсудимого Алешина С.Д., его защитника – адвоката Васильевой И.П., представившей удостоверение и ордер,

подсудимого Рябухина И.А., его защитника – адвоката Ширыборова А.Г., представившего удостоверение и ордер,

подсудимого Буянкина В.В., его защитника – адвоката Галтаевой В.В., представившей удостоверение и ордер,

подсудимого Пасекина В.Е., его защитника – адвоката Логашевой Л.Г. представившей удостоверение и ордер,

потерпевших ФИО17, Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 4, Потерпевший №5

при секретарях судебного заседания Мериновой А.А., Петрове И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

- Алешина ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> и края, временно зарегистрированного (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) по адресу: <адрес> - 10, до заключения под стражу проживавшего по адресу: <адрес> и края, <адрес> - 8, гражданина РФ, имеющего образование 9 классов, холостого, инвалидом не являющегося, ранее судимого:

- 18.03.2019 г. Хабаровским районным судом Хабаровского края по ст.158 ч.2 п. «а» УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года,

содержащегося под стражей по настоящему делу с момента задержания - с 05.03.2020г. по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ,

- Рябухина ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> и края, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> и края, <адрес> - 8, гражданина РФ, имеющего образование 9 классов, холостого, инвалидом не являющегося, ранее судимого:

- 27.09.2016 г. Хабаровским районным судом Хабаровского края ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ к 5 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 5 лет;

под стражей по настоящему делу не содержавшегося, в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживавшегося, с мерой пресечения по данному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.2 п.п. «б,в», ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а», ст. 167 ч. 1 УК РФ,

- Буянкина ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца
<адрес> и края, зарегистрированного по адресу: <адрес> и края, <адрес> «а» - 12, проживающего по адресу: <адрес> - 25, гражданина РФ, имеющего образование 9 классов, холостого, инвалидом не являющегося, работающего в ОАО «Механизм Транс» автослесарем, ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося, в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживавшегося, с мерой пресечения по данному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ,

- Пасекина ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца
<адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, п.24 км, ул.<адрес>, гражданина РФ, имеющего образование 9 классов, холостого, инвалидом не являющегося, работающего в «Корфовском каменном карьере» слесарем, ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося, в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживавшегося, с мерой пресечения по данному делу в виде подписки о невыезде и

надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 01.11.2019 г. Алешин С.Д., находясь на территории Хабаровского района и края, заведомо зная, что его знакомый Рябухин И.А. не имеет постоянного источника дохода, нуждается в денежных средствах, склонен к совершению преступлений, обладая качествами лидера и умелого организатора, в силу своих личных морально-волевых качеств, пользуясь авторитетом у Рябухина И.А., принял решение о создании организованной преступной группы, противоправной целью которой станет совершение на территории Хабаровского района и края преступлений – тайных хищений чужого имущества с целью последующего получения дохода от данной преступной деятельности. При этом, личное обогащение путем совершения преступлений явилось основой создания Алешиным С.Д. организованной преступной группы.

Далее, Алешин С.Д., находясь на территории Хабаровского района и края, имея преступный корыстный умысел, направленный на совершение тайных хищений чужого имущества на территории Хабаровского района и края, обладая качествами лидера и умелого организатора в силу своих личных морально-волевых качеств, в период с 01.11.2019 г. до 20.11.2019 г. предложил ранее знакомому Рябухину И.А. совершать указанные преступления под его руководством, посвятив его при этом в свой преступный план. Рябухин И.А., осознавая преступный характер предложенной ему деятельности, цели и задачи организованной группы, имея материальные трудности, в указанные время и месте с предложением Алешина С.Д. согласился, тем самым вступив в состав организованной группы под руководством последнего. Таким образом, Алешин С.Д. создал на территории Хабаровского района и края устойчивую организованную преступную группу.

Надеясь на свои личностные качества в виде решительности и настойчивости в достижении цели, достаточности уровня самообладания, Алешин С.Д. присвоил себе роль лидера в созданной организованной группе, преступная деятельность которой направлена на тайные хищения материально-ценного имущества граждан на территории Хабаровского района Хабаровского края. Рябухин И.А. образовал исполнительское звено организованной преступной группы. Алешин С.Д. при распределении ролей участников организованной им преступной группы обязанности распределил следующим образом:

Так, в обязанности Алешина С.Д., как организатора и руководителя организованной преступной группы, входило: создание организованной преступной группы путем подбора ее участников и вовлечение их в совершение преступлений; общее руководство участниками организованной преступной группы, планирование организованной преступной деятельности, определение основных видов и направлений действий организованной преступной группы, принятие решений о совершении преступлений и дача участникам организованной группы соответствующих указаний об их совершении; выработка тактики поведения участниками организованной преступной группы в момент совершения преступлений, а также при задержании сотрудниками правоохранительных органов; требование неукоснительного соблюдения участниками организованной группы дисциплины; определение, подыскание и использование необходимых для тайных хищений чужого имущества орудий совершения преступлений; предоставление находящегося у него в пользовании автомобиля и управление им во время совершения преступлений; приискание и определение объектов преступного посягательства, открывание замков, дверей, окон на объектах преступного посягательства, непосредственное проникновение в выбранный объект преступного посягательства, непосредственное совершение тайных хищений чужого имущества, погрузка похищенного имущества в автомобиль; наблюдение за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления; распределение между участниками преступлений полученных в результате преступной деятельности денежных средств; обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

В обязанности Рябухина И.А., как участника организованной преступной группы и непосредственного исполнителя организованной преступной деятельности, входило: подчинение руководителю организованной группы Алешину С.Д. при подготовке и совершении краж имущества граждан; соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений; неукоснительное соблюдение дисциплины; определение и подыскание необходимых для тайных хищений чужого имущества орудий совершения преступлений; приискание и определение объектов преступного посягательства, открывание замков, дверей, окон на объектах преступного посягательства, непосредственное проникновение в выбранный объект преступного посягательства, непосредственное совершение тайных хищений чужого имущества, погрузка похищенного имущества в автомобиль; наблюдение за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления; подыскание мест сбыта похищенного имущества и его сбыт; получение от руководителя организованной группы Алешина С.Д. денежного вознаграждения; обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

Организованная преступная группа, созданная Алешиным С.Д. и руководимая им, отличалась своей устойчивостью и сплоченностью, высокой степенью организованности и конспирацией, на что указывает: наличие иерархической системы управления – за весь период существования группы в период с 20.11.2019 г. по 05.03.2020 г. руководство преступной группой осуществлялось Алешиным С.Д., роль непосредственного исполнителя возлагалась на Рябухина И.А., который имел четко определенные руководителем организованной группы обязанности, длительное существование организованной преступной группы, неоднократное совершение в указанный период аналогичных преступлений – совершения тайных хищений материально-ценного имущества граждан на территории Хабаровского района и края, постоянство форм и методов преступной деятельности преступной группы, а именно: указанные лица, совершая тайные хищения чужого имущества, действовали по единой схеме; техническая оснащенность организованной преступной группы: наличие средств связи, автомобиля, используемого при совершении преступлений, тщательная подготовка к совершению каждого преступления, включающая, в том числе подыскание орудий совершения преступлений, мест для хранения и сбыта похищенного имущества, выработку способов проникновения в хранилища, помещения и жилища; общность, цели и задачи участников преступной группы, а именно: совершение тайных хищений материально-ценного имущества граждан на территории Хабаровского района и края с целью личного обогащения, осознание каждым из участников преступной группы, что достижение преступного результата может быть наиболее эффективно достигнуто совместными усилиями; наличие у руководителя и участников преступной группы длительных личностных дружеских отношений, единых ценностных ориентаций, оппозиции закону и обществу, желания быстрого обогащения, тактики поведения участников преступной группы при задержании их сотрудниками правоохранительных органов, на предварительном следствии и в суде с целью непривлечения к уголовной ответственности.

Таким образом, созданная Алешиным С.Д., и руководимая им преступная группа, в состав которой входил Рябухин И.А., обладала всеми признаками организованной преступной группы, а именно: объединением участников единым преступным умыслом, направленным на многократные совершения тайных хищений материально-ценного имущества граждан на территории Хабаровского района Хабаровского края, устойчивостью, проявившейся в разработанной схеме преступных действий с распределением ролей для достижения единых преступных целей – получения максимального дохода от преступной деятельности, согласованностью и соорганизованностью действий не только при совершении преступлений, но и при их подготовке, приисканием средств и орудий совершения преступлений.

При этом, деятельность организованной группы под руководством Алешина С.Д. была нацелена на систематическое совершение краж на территории Хабаровского района Хабаровского края в течение длительного периода времени, однако 05.03.2020 г. деятельность данной группы была пресечена правоохранительными органами.

В период существования организованной преступной группы под руководством Алешина С.Д. были совершены следующие преступления:

Так, Алешин С.Д. и Рябухин И.А., действуя в составе организованной группы, в период с 15 часов 30 минут 22.11.2019 г. до 13 часов 57минут 23.11.2019 г. совершили тайное хищение имущества, принадлежащего ФИО17 и Потерпевший №2, с причинением им значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище и хранилище, при следующих обстоятельствах:

Так, Алешин С.Д. не позднее 15 часов 30 минут 22.11.2019 г., находясь на территории п.Корфовский Хабаровского района и края, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль руководителя, имея преступный корыстный умысел, направленный на совершение тайных хищений чужого имущества на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края, дал входящему в состав данной организованной группы Рябухину И.А. указание о совершении данного преступления.

Далее, реализуя совместный преступный корыстный умысел, Алешин С.Д. и Рябухин И.А., действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, в период времени с 15 часов 30 минут 22.11.2019 г. до 13 часов 57минут 23.11.2019 г., на неустановленном автомобиле под управлением Алешина С.Д. прибыли к дому № по <адрес> в <адрес> и края, где в указанное время, выйдя из автомобиля, Алешин С.Д. и Рябухин И.А. перелезли через забор и проследовали на придомовую территорию квартиры №1 указанного дома, на которой Алешин С.Д. при помощи физической силы руками отжал пластиковое окно данной квартиры, через которое АлешинС.Д. и Рябухин И.А. пролезли в квартиру, тем самым незаконно проникли в жилище ФИО17, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили принадлежащее ФИО41 имущество, а именно: ноутбук марки «Asus», стоимостью 15000 рублей, фотоаппарат марки «Samsung», стоимостью 4 000 рублей, шубу норковую, стоимостью 10 000 рублей, серебряную цепь, стоимостью 600 рублей, серебряный браслет, стоимостью 600 рублей и не представляющие материальной ценности: шесть сережек, булавку и клипсу, а всего на общую сумму: 30 200 рублей, после чего в вышеуказанное время перенесли и погрузили указанное имущество в неустановленный автомобиль, расположенный вблизи вышеуказанного дома. При этом, Рябухин И.А. и Алешин С.Д. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления.

После чего, продолжая реализацию совместного преступного корыстного умысла, Алешин С.Д. и Рябухин И.А., действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, в указанный выше период времени через неогороженный участок местности проследовали на придомовую территорию <адрес> в <адрес> и края, на которой Рябухин И.А. открыл незапертые ворота расположенного на указанной придомовой территории гаража, через которые Алешин С.Д. и Рябухин И.А. прошли в гараж, тем самым незаконно проникли в хранилище, а именно предназначенный для постоянного хранения материальных ценностей гараж, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили принадлежащее Потерпевший № 2 имущество, а именно: бензопилу марки «ECHO», стоимостью 6 000 рублей, электроточку марки «Энергомаш», стоимостью 900 рублей, углошлифовальную машинку марки «Sturm», стоимостью 2 500 рублей, а всего на общую сумму 9400 рублей, после чего в вышеуказанное время перенесли и погрузили указанное имущество в неустановленный в автомобиль, расположенный вблизи указанного <адрес> в <адрес>. При этом, Рябухин И.А. и Алешин С.Д. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. После чего, Алешин С.Д. и Рябухин И.А. с вышеуказанным похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению, в том числе реализовав неустановленным лицам, после чего вырученные денежные средства Алешин С.Д. распределил между участниками преступления. В результате вышеуказанных преступных действий Алешина С.Д. и Рябухина И.А. потерпевшей Снеговой Т.В. причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 30 200 рублей, а Удовик А.Г. причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 9 400 рублей.

Они же, Алешин С.Д. и Рябухин И.А, действуя в составе организованной группы, а также Буянкин В.В. и ПасекинВ.Е., действуя с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с 18 часов 00 минут 08.01.2020 г. до 14 часов 49 минут 10.01.2020 г. совершили тайное хищение имущества, принадлежащего Потерпевший №4, с причинением ей значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище, при следующих обстоятельствах:

Так, Алешин С.Д., не позднее 18 часов 00 минут 08.01.2020 г., находясь на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея преступный корыстный умысел на совершение тайного хищения чужого имущества на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края, дал входящему в состав данной организованной группы Рябухину И.А. указание о совершении данного преступления.

Затем, Алешин С.Д., реализуя преступный корыстный умысел, в период времени с 18 часов 00 минут 08.01.2020 г. до 14 часов 49 минут 10.01.2020 г., находясь на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, в присутствии РябухинаИ.А. предложил не входящим в состав организованной группы ранее знакомым Буянкину В.В. и Пасекину В.Е. совершить тайное хищение чужого имущества на территории Хабаровского района Хабаровского края совместно с ним и РябухинымИ.А., на что Буянкин В.В. и ПасекинВ.Е., желая улучшить свое материальное положение, ответили согласием. Тем самым, РябухинИ.А., БуянкинВ.В., Пасекин В.Е. и Алешин С.Д. вступили в преступный сговор, при этом последний распределил роли между участниками преступления, согласно которым Пасекин В.Е. должен осуществлять погрузку в автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, а Буянкин В.В. должен управлять принадлежащим Алешину С.Д. автомобилем во время и после совершения преступления и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности.

Далее, реализуя совместный преступный корыстный умысел, Алешин С.Д., РябухинИ.А., Буянкин В.В. и Пасекин В.Е., действуя согласно распределенным ролям, в указанный выше период времени, на неустановленном автомобиле под управлением Буянкина В.В. прибыли к участку № в С/Т «Пенсионер», где в указанное время, выйдя из автомобиля, БуянкинВ.В. остался вблизи вышеуказанного автомобиля, а Алешин С.Д., Рябухин И.А. и Пасекин В.Е. через неогороженный участок местности проследовали на данный участок, на котором Алешин С.Д. при помощи физической силы, ногой, выбил вентиляционную решетку в окне расположенного на данном участке дачного дома, через которое пролез в дачный дом, тем самым незаконно проник в жилище Потерпевший №4 - предназначенный для временного проживания дачный дом, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил принадлежащее Потерпевший №4 имущество, а именно: электропилу неустановленной марки стоимостью 5000 рублей, бензопилу марки «Partner», стоимостью 5000 рублей, шлифовальную машинку марки «Профессионал», стоимостью 5000 рублей, углошлифовальную машинку марки «Энергомаш», стоимостью 4 700 рублей, шлифовальную машинку марки «Кратон», стоимостью 3 000 рублей, шкантоверт марки «Rebir», стоимостью 8000 рублей, дрель марки «Hitachi», стоимостью 5000 рублей, ручную циркулярную пилу марки «Makita», стоимостью 6000 рублей, ручную циркулярную пилу марки «Makita», стоимостью 6000 рублей, а всего на общую сумму 47 700 рублей, взяв их из данного дачного дома, а Рябухин И.А. и Пасекин В.Е. в вышеуказанное время перенесли и погрузили данное имущество в неустановленный автомобиль, расположенный вблизи участка № в С/Т «Пенсионер». При этом, Рябухин И.А., Буянкин В.В. и Пасекин В.Е. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. После чего, Алешин С.Д., Рябухин И.А., Буянкин В.В. и Пасекин В.Е. с места совершения преступления скрылись с вышеуказанным похищенным имуществом, которое впоследствии Рябухин И.А. реализовал неустановленным лицам, а вырученные денежные средства Алешин С.Д. распределил между участниками преступления. В результате вышеуказанных преступных действий Алешина

С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е. потерпевшей Ткач И.А. причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 47 700 рублей.

Они же, Алешин С.Д. и Рябухин И.А., действуя в составе организованной группы, в период времени с 09 часов 45 минут 21.01.2020 г. до 16 часов 50 минут 24.01.2020 г., совершили тайное хищение имущества, принадлежащего Потерпевший №5, с причинением ей значительного ущерба, с незаконным проникновением в помещение и жилище, при следующих обстоятельствах:

Так, Алешин С.Д., не позднее 09 часов 45 минут 21.01.2020, находясь на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль руководителя, имея преступный корыстный умысел на совершение тайного хищения чужого имущества на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края, дал входящему в состав данной организованной группы Рябухину И.А. указание о совершении данного преступления.

Далее, реализуя совместный преступный корыстный умысел, Алешин С.Д. и Рябухин И.А., действуя в составе организованной группы согласно распределенным ролям, в период времени с 09 часов 45 минут 21.01.2020 г. до 16 часов 50 минут 24.01.2020 г. на неустановленном автомобиле под управлением Алешина С.Д. прибыли к дому № по <адрес> в <адрес> и края, где в указанное время, выйдя из автомобиля, Алешин С.Д. и Рябухин И.А. через неогороженный участок местности проследовали на придомовую территорию указанного дома, на которой Рябухин И.А. при помощи приисканного им неустановленного предмета отжал навесной замок входной двери в летнюю кухню и открыл дверь, через которую Алешин С.Д. и Рябухин И.А. прошли в летнюю кухню, тем самым незаконно проникли в помещение - предназначенную для временного нахождения людей летнюю кухню, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили принадлежащее Потерпевший №5 имущество, а именно: пилу торцевую «Makita», стоимостью 20470 рублей, ленточную шлифовальную машину «Bosch», стоимостью 7 500 рублей, дрель ударную «Dexter», стоимостью 1 780 рублей, термофен «Dexter», стоимостью 1988 рублей, перфоратор «Bosch», стоимостью 9000 рублей, точильную шлифовальную машину «Sparky», стоимостью 4000 рублей, сварочный аппарат «Ресанта», стоимостью 6000 рублей, угловую шлифовальную машину «Makita», стоимостью 7000 рублей, бензопилу марки «Husqvarna», стоимостью 7000 рублей, на общую сумму 64 738 рублей, взяв их из летней кухни, после чего Рябухин И.А. и Алешин С.Д в вышеуказанное время перенесли и погрузили данное имущество в неустановленный автомобиль, расположенный вблизи вышеуказанного дома. При этом, Рябухин И.А. и Алешин С.Д. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления.

Затем, продолжая реализацию совместного преступного корыстного умысла, Алешин С.Д. и Рябухин И.А., действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, в вышеуказанный период времени, через неогороженный участок местности проследовали к дому № по <адрес> в <адрес> и края, где в указанное время Рябухин И.А., выйдя за рамки единого с Алешиным С.Д. преступного умысла в части способа проникновения в объект преступного посягательства, с помощью приисканного им (Рябухиным И.А.) неустановленного предмета отжал пластиковое окно веранды указанного дачного дома, через которое Алешин С.Д. и Рябухин И.А. пролезли в веранду, тем самым незаконно проникли в жилище Потерпевший № 5 - предназначенный для временного проживания вышеуказанный дачный дом.

После чего, не обнаружив ценного имущества в веранде указанного дачного дома, продолжая реализацию совместного преступного корыстного умысла, Алешин С.Д. и Рябухин И.А., действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, в указанный выше период времени вернулись обратно на придомовую территорию <адрес> в <адрес> и края, где в указанное время Рябухин И.А., выйдя за рамки единого с Алешиным С.Д. преступного умысла в части способа проникновения в объект преступного посягательства, с помощью приисканного им (Рябухиным И.А.) неустановленного предмета отжал пластиковое окно вышеуказанного дачного дома, через которое Алешин С.Д. и Рябухин И.А. пролезли в дачный дом, тем самым незаконно проникли в жилище

Потерпевший № 5 - предназначенный для временного проживания указанный дачный дом, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитили принадлежащее Потерпевший № 5 имущество, а именно: LCD телевизор марки «Samsung», стоимостью 10000 рублей, взяв его из данного дачного дома, после чего в вышеуказанное время перенесли и погрузили указанное имущество в неустановленный автомобиль, расположенный вблизи <адрес> в <адрес> и края. При этом, РябухинИ.А. и Алешин С.Д. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. После чего, Алешин С.Д. и Рябухин И.А. с места совершения преступления скрылись с вышеуказанным похищенным имуществом, которое впоследствии Рябухин И.А. реализовал неустановленным лицам, а вырученные денежные средства Алешин С.Д. распределил между участниками преступления. В результате преступных действий Алешина С.Д. и Рябухина И.А. потерпевшей Потерпевший №5 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 74 738 рублей.

Кроме того, Рябухин И.А., в период времени с 09 часов 45 минут 21.01.2020 г. до 16 часов 50 минут 24.01.2020 г. умышленно повредил имущество, принадлежащее Потерпевший № 5, стоимостью 20000 руб., причинив ей значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, Рябухин И.А. в период времени с 09 часов 45 минут 21.01.2020 г. до 16 часов 50 минут 24.01.2020 г. находясь вблизи дачного <адрес> и края, имея преступный умысел, направленный на повреждение окон данного дачного дома для незаконного в него (дом) проникновение с целью хищения имущества СтепановойА.С., с помощью приисканного им (Рябухиным И.А.) неустановленного предмета отжал пластиковое окно веранды вышеуказанного дачного дома, в результате чего повредил принадлежащее Потерпевший №5 имущество - пластиковое окно стоимостью 10000 рублей, тем самым привел его в непригодное для дальнейшего использования состояние. После чего, Рябухин И.А., в указанное время, продолжая реализацию указанного преступного умысла, с помощью приисканного им неустановленного предмета отжал пластиковое окно вышеуказанного дачного дома, в результате чего повредил принадлежащее Потерпевший № 5 имущество - пластиковое окно стоимостью 10000 рублей, тем самым привел его в непригодное для дальнейшего использования состояние. В результате указанных преступных действий РябухинаИ.А. потерпевшей Потерпевший №5 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 20 000 рублей.

Кроме того, Рябухин И.А., в период времени с 21 часа 40 минут 05.01.2020 г. до 12 часов 59минут 07.01.2020 г. совершил тайное хищение имущества, принадлежащего Потерпевший №3, с причинением ему значительного ущерба, с незаконным проникновением в хранилище, при следующих обстоятельствах:

Так, Рябухин И.А., имея преступный корыстный умысел на совершение тайного хищения чужого имущества, в период времени с 21 часа 40 минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 59минут ДД.ММ.ГГГГ прибыл на неустановленном автомобиле к расположенному вблизи <адрес> в <адрес> и края металлическому контейнеру, где в указанное время, выйдя из автомобиля, при помощи приисканного им неустановленного предмета отжал два навесных замка входной двери в металлический контейнер и открыл дверь, через которую прошел в металлический контейнер, тем самым незаконно проник в хранилище - предназначенный для постоянного хранения материальных ценностей металлический контейнер, откуда тайно, умышленно, из корыстных побуждений похитил принадлежащее Потерпевший № 3 имущество, а именно: сварочный аппарат неустановленной марки, стоимостью 5 000 рублей, заточный станок для цепей марки «КРАТОН», стоимостью 2000 рублей, наждачный станок неустановленной марки, стоимостью 6000 рублей, бензопилу марки «Чемпион», стоимостью 5000 рублей, квадроцикл марки «YAMAHA Grizzly 250», стоимостью 120000 рублей, а всего на общую сумму 138000 рублей, взяв их из данного металлического контейнера, после чего в вышеуказанное время квадроцикл откатил в лесной массив вблизи <адрес> и края, где спрятал его, а вышеуказанные сварочный аппарат, заточный станок для цепей, наждачный станок и бензопилу перенес и погрузил в неустановленный автомобиль, расположенный вблизи вышеуказанного дома, после чего, Рябухин И.А. с погруженным в автомобиль

вышеуказанным похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению, а в период времени с 21 часа 40минут ДД.ММ.ГГГГ до 12 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ вернулся в вышеуказанный лесной массив и перевез на неустановленном автомобиле под управлением неосведомленного о совершаемом преступлении неустановленного лица квадроцикл марки «YAMAHA Grizzly 250» в гараж №, расположенный вблизи <адрес> в <адрес>, получив возможность распорядиться данным квадроциклом. В результате вышеуказанных преступных действий РябухинаИ.А. потерпевшему Потерпевший № 3 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 138 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Алешин С.Д., не отрицая своей причастности к совершению хищений имущества, принадлежащего потерпевшим Потерпевший № 2, ФИО17, Потерпевший № 5 и Потерпевший № 4, пояснил, что в составе организованной группы не действовал, ее организатором не являлся, какой-либо роли в ней не играл. Хищения чужого имущества на постоянной основе им не совершались, от ФИО4 он какой-либо дисциплины не требовал, последний является его родственником, похищенные денежные средства делились поровну. Дома для осуществления из них хищений, специально не подыскивались, в случае, если была необходимость в денежных средствах, кто-либо из них (он или Рябухин И.А.) предлагали совершить кражу. Заранее о совершении хищений они между собой не договаривались, какой-либо сценарий поведения во время совершения преступлений, он Рябухину И.А. не предлагал, строгой дисциплины от последнего не требовал, советы, указания не давал. Какими-либо лидерскими качествами он не обладает. О том, что Рябухин И.А. совершил хищение имущества из контейнера, ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов, показания писал следователь, который также ему сообщил, что Рябухин И.А. согласен с обвинением. С Пасекиным В.Е. он знаком с детства, равно как и с Буянкиным В.В., состоят в дружеских отношениях, авторитетом у Пасекина В.Е. он никогда не пользовался. Кто предложил совершить хищение имущества потерпевшей Потерпевший №4, он точно не помнит, скорее всего, они находились вдвоем с Рябухиным И.А., затем позвали Буянкина В.В. и Пасекина В.Е. для компании. Решения о хищении имущества принимались ими в связи с отсутствием денежных средств, при этом, Буянкин В.В. совершать кражи никогда не предлагал. В подвальное помещение, расположенное в доме Потерпевший № 4 непосредственно проникал он, выбив ногой вентиляционную решетку. Подвальное помещение не предназначено для жилья, поскольку там отсутствует место для сна и отдыха, проживать там невозможно. Намерений проникать непосредственно в дом у него не было. В момент проникновения в подвал, Рябухин И.А. стоял с ним рядом, Буянкин В.В. сидел в автомобиле, Пасекина В.Е. он не видел. О том, кто и что должен делать, они не договаривались, решение принималось совместно. Имущество, принадлежащее потерпевшей Ткач И.А., из подвала брал он, подавал его Рябухину И.А., который стоял около окна (единственное окно в подвале), далее совместными усилиями они грузили его в машину. При совершении преступлений использовались перчатки, которые всегда находились в автомобиле на тот случай, если придется с ним (автомобилем) работать. В дальнейшем имущество они продавали на Центральном рынке г.Хабаровска совместно. На какую сумму продали имущество, он не помнит, денежные средства поделили поровну между собой, примерно около 3000 рублей, поскольку реализовали имущество на сумму около 10000-15000 рублей.

Из показаний, данных Алешиным С.Д. в ходе предварительного следствия при допросах и проверке показаний на месте (т.3 л.д. 160-162, 171-173, 179-183, 199-207), оглашенных в судебном заседании, следует, что он временно зарегистрирован по адресу: <адрес>, проживает совместно с матерью ФИО20, официального источника дохода не имеет, перебивается временными заработками. Среди его знакомых есть Рябухин И.А, Пасекин В.Е. и Буянкин В.В., с которыми они поддерживают близкие, доверительные отношения, вместе отдыхали, проводили досуг. Последние, как и он, нигде не работали и официального источника дохода не имели. В ходе их взаимоотношений Пасекин В.Е., Буянкин В.В. и Рябухин И.А. к нему всегда прислушивались, он им говорил, что нужно делать и как, чтобы они могли заработать больше денег. Так, в период с 01.11.2019 г. до 20.11.2019 г. он (Алешин С.Д.), находясь на территории Хабаровского района и края, где именно не помнит, в ходе проведения совместно досуга с Рябухиным И.А., предложил последнему совершить кражу из жилища, а именно из частного дома в Хабаровском районе Хабаровского края, так как они

оба находились в затруднительном материальном положении. В связи с тем, что оба имели непогашенные судимости, им было сложно найти себе официальную работу и постоянный источник дохода. Они договорились, что денежные средства будут распределяться между ними в равных долях. За рулем указанного автомобиля находился, как правило, он. Он сообщил, что они (Алешин С.Д. и Рябухин И.А.) должны будут действовать осторожно и не привлекать лишнего внимания. Также он (Алешин С.Д.), сказал, что мерами предосторожности будут: работа в перчатках, чтобы не оставлять следов, предварительная проверка выбранного дома на наличие камер видеонаблюдения, а после хищения они с Рябухиным И.А. будут избавляться от перчаток, обуви и предметов, с помощью которых проникали в дом и совершали хищения. Так, не позднее 22.11.2019 г., находясь на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края, он предложил Рябухину И.А. совершить преступление. Он сказал ему, что по <адрес> в <адрес> есть дома, в которых могут поживать обеспеченные люди и в которых может находиться ценное имущество, откуда можно совершить хищение. После этого, в период с 22.11.2019 г. по 23.11.2019 г., в темное время суток (в целях конспирации), он с Рябухиным И.А. на автомобиле «Toyota Corolla» под его (Алешиным С.Д.) управлением подъехали к <адрес> в <адрес>, он сказал Рябухину И.А., что в этом доме может находиться ценное имущество и именно из него они будут совершать хищение. Он припарковал автомобиль вблизи указанного дома, чтобы в него было легче складывать похищенное ими имущество. После этого он и Рябухин И.А. перелезли через забор и проследовали на придомовую территорию квартиры 1 указанного дома, на которой он при помощи рук отжал пластиковое окно данной квартиры, через которое он и Рябухин И.А. пролезли в квартиру, где обнаружив следующее имущество: ноутбук марки «Asus», фотоаппарат марки «Samsung», шубу норковую, серебряную цепь, серебряный браслет и бижутерию: шесть сережек, булавку и клипсу, решив похитить их, взяли их из данной квартиры, после чего указанное похищенное имущество перенесли и погрузили в вышеуказанный автомобиль. При этом, он и Рябухин И.А. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой для обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. После этого он с Рябухиным И.А., решив, что данного имущества будет мало, в период времени с 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ через неогороженный участок местности проследовали на придомовую территорию <адрес> в <адрес> и края, на которой Рябухин И.А. открыл незапертые ворота расположенного на указанной придомовой территории гаража, через которые они вдвоем прошли гараж, в котором обнаружив следующее имущество: бензопилу марки «ECHO», электроточку марки «Энергомаш», углошлифовальную машинку марки «Sturm», решив похитить, взяли его из указанного гаража, перенесли и погрузили в автомобиль, на котором приехали. При этом, он и Рябухин И.А. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой для обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. Хищение указанного имущества они совершали в перчатках, чтобы не оставлять следов, которые брали из багажника автомобиля «Toyota Corolla», на котором приехали. После совершенного преступления он и РябухинИ.А. выбросили перчатки и обувь, в которых совершали данное хищение. После этого он сказал РябухинуИ.А., что надо продать похищенное имущество, после чего РябухинИ.А. на центральном рынке в <адрес> продал указанное имущество лицам кавказской национальности, деньги он распределил пополам, кому и сколько не помнит.

Кроме того, не позднее вечера ДД.ММ.ГГГГ он, находясь на территории <адрес> и края, предложил Рябухину И.А. совершить преступление, сообщив Рябухину И.А., что в С/Т «Пенсионер» сопка «Двух Братьев» в районе 17 км <адрес> и края есть дома, в которых могут поживать обеспеченные люди и в которых может находиться ценное имущество, откуда можно совершить хищение. Он пояснил, что указанные дома хорошо выглядят, с целью наиболее успешного совершения данного преступления он найдет людей, которые бы помогли им переносить похищенное имущество, а также наблюдать за окружающей обстановкой, поскольку понимал, что эти дома хорошо охраняемые. Затем в период с 08.01.2020 г. по 10.01.2020 г., находясь на территории Хабаровского района, где именно не помнит, он (Алешин С.Д.) предложил в присутствии Рябухина И.А. ранее их знакомым Буянкину В.В. и Пасекину В.Е. совершить кражу в одном из домов в С/Т «Пенсионер» вместе с ними, которые согласились на его предложение, так как находились в трудном материальном положении и нуждались в денежных средствах. При этом он сказал Буянкину

В.В. управлять принадлежащим ему (Алешину С.Д.) автомобилем «Toyota Corolla» во время и после совершения преступления и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, после чего перевезти участников преступления в безопасное место. Пасекину В.Е. он (Алешин С.Д.) сказал, чтобы он осуществлял погрузку в автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдал за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, он (Алешин С.Д.) должен будет проникнуть непосредственно в выбранный им дачный дом и взять оттуда любое ценное имущество, а РябухинИ.А., согласно отведенной ему роли, также, как и Пасекин В.Е., будет осуществлять погрузку в автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности. После этого он (Алешин С.Д.), Рябухин И.А., Буянкин В.В. и Пасекин В.Е. в период времени с 08.01.2020 г. по 10.01.2020 г. на автомобиле «Toyota Corolla» под управлением БуянкинаВ.В. прибыли в С/Т «Пенсионер», где в указанное время, он (АлешинС.Д.) сказал БуянкинуВ.В. остановиться вблизи участка № 63, и сказал Рябухину И.А., Буянкину В.В. и Пасекину В.Е., что в данном доме на данном участке может находиться ценное имущество и именно из него они будут совершать хищение. БуянкинВ.В. остался вблизи вышеуказанного автомобиля, а он (Алешин С.Д.), Рябухин И.А. и Пасекин В.Е. через неогороженный участок местности проследовали на данный участок, где он ногой выбил вентиляционную решетку в окне указанного дачного дома, после чего пролез в дачный дом, обнаружив там ценное имущество, решив совершить его хищение, он начал передавать через окно с выбитой им (Алешиным С.Д.) ранее вентиляционной решетки РябухинуИ.А. следующее имущество: бензопилу марки «Partner», шлифовальную машинку марки «Профессионал», углошлифовальную машинку марки «Энергомаш», шлифовальную машинку марки «Кратон», шкантоверт марки «Rebir», дрель марки «Hitachi», две ручных циркулярных пилы марки «Makita», которое Рябухин И.А. и Пасекин В.Е. перенесли и погрузили в автомобиль. При этом, Рябухин И.А., Буянкин В.В. и Пасекин В.Е. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. Хищение указанного имущества они совершали в перчатках, чтобы не оставлять следов, которые брали из багажника автомобиля «Toyota Corolla», на котором приехали. После совершенного преступления он и РябухинИ.А. выбросили перчатки и обувь, в которых совершали данное хищение. После этого он сказал РябухинуИ.А., что надо продать похищенное имущество, после чего РябухинИ.А. на центральном рынке в г.Хабаровске продал указанное имущество лицам кавказской национальности, деньги он распределил пополам, кому и сколько не помнит

Кроме того, не позднее утра 21.01.2020 г., находясь на территории <адрес> и края, он предложил Рябухину И.А. совершить преступление, сообщив, что по <адрес> в <адрес> есть дома, в которых могут проживать обеспеченные люди и в которых может находиться ценное имущество, откуда можно совершить хищение. После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Рябухиным И.А. на автомобиле «Toyota Corolla» под его управлением подъехали к дому № по <адрес> в <адрес> и края, где он сказал Рябухину И.А., что именно в этом доме может находиться ценное имущество и именно из него они будут совершать хищение. Как обычно он выбрал темное время суток в целях конспирации. Он припарковал автомобиль вблизи дачного <адрес> в <адрес>, чтобы в него было легче складывать похищенное ими имущество. Далее он и Рябухин И.А. через неогороженный участок местности проследовали на придомовую территорию указанного дома. Рябухин И.А., подойдя к дому, проверил летнюю кухню на наличие в ней жильцов путем заглядывания в окна и дергания дверей, после чего отжал навесной замок входной двери в летнюю кухню указанного дома с помощью металлического прута, валявшегося вблизи дачного дома и открыл данную дверь, через которую они прошли в летнюю кухню, где обнаружили следующее имущество: пилу торцевую «Makita», ленточную шлифовальную машину «Bosch», дрель ударную «Dexter», термофен «Dexter», перфоратор «Bosch», точильную шлифовальную машину «Sparky», сварочный аппарат «Ресанта», угловую шлифовальную машину «Makita», бензопилу марки «Husqvarna», которое решили похитить, и взяв его из летней кухни, перенесли и погрузили в автомобиль «Toyota Corolla». При этом, он и Рябухин И.А во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с

целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. После чего, в период времени с 21.01.2020 г. по 24.01.2020 г. он и Рябухин И.А. через неогороженный участок местности проследовали к дому № и, убедившись, что дома никого нет, а все окна и двери закрыты, Рябухин И.А. решил открыть пластиковое окно, ведущее на веранду данного дачного дома путем его взлома, с этой целью взяв тот же самый металлический прут, валявшийся вблизи дачного дома. После чего Рябухин И.А. подошел к пластиковому окну веранды дачного дома и с помощью металлического прута отжал оконную раму и через образовавшееся отверстие они вдвоем проникли внутрь веранды дачного дома. Не обнаружив ценного имущества на веранде указанного <адрес> в <адрес>, они через то же окно вылезли обратно на придомовую территорию указанного дома, где Рябухин И.А. с помощью того же самого металлического прута отжал оконную раму указанного дома и сообщил об этом ему (Алешину С.Д.), после чего они вдвоем через образовавшееся отверстие проникли внутрь дома. О том, что он (Алешин С.Д.) и Рябухин И.А будут ломать двери или окна данного дачного дома, они заранее с Рябухиным И.А. не договаривались и в их планы это вообще не входило. Рябухин И.А решил сломать оба указанных окна по собственной инициативе, так как ему хотелось обнаружить и похитить какое-либо ценное имущество, находящееся на веранде и внутри дома, однако они договаривались заранее, что открывать окна будут без их повреждений. Находясь внутри указанного дома они обнаружили LCD телевизор марки «Samsung», взяв его из данного дачного дома, перенесли и погрузили в автомобиль «Toyota Corolla», расположенный возле дома. При этом, он и Рябухин И.А. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. Хищение всего указанного выше имущества, они совершали в перчатках, чтобы не оставлять следов. Их брали из багажника автомобиля «Toyota Corolla», на котором приехали. После совершенного преступления он и Рябухин И.А. выбрасывали перчатки и обувь, в которых совершали хищения, также Рябухин И.А. выбросил металлический прут, с помощью которого отжимал указанные пластиковые окна. После хищений он говорил РябухинуИ.А., что надо продать все похищенное имущество, после чего Рябухин И.А. на центральном рынке в г.Хабаровске продал указанное имущество лицам кавказской национальности. Деньги он распределил пополам, кому и сколько не помнит.

Оглашенные показания подсудимый Алешин С.Д. не подтвердил в части того, что он давал указания, поскольку он указаний никому не давал, в остальной части показания подтвердил. Также пояснил, что следователь давал ему чистый лист, просил поставить подпись, он отказался. Какие-либо вопросы ему следователем не задавались, дали подписать готовый бланк. Оглашенные показания составлены в присутствии адвоката, они с адвокатом их редактировали, однако в них все равно имеются неточности.

В судебном заседании подсудимый Рябухин И.А., не отрицая своей причастности к совершению хищений имущества, принадлежащего потерпевшим Потерпевший № 2, ФИО17, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №3, а также повреждению двух пластиковых окон, принадлежащих Потерпевший № 5, пояснил, что в составе организованной группы не действовал, ее организатором Алешин С.Д. не являлся, никто никому не подчинялся. В дальнейшем от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Судом на основании ст.276 УПК РФ были оглашены показания Рябухина И.А., данные им в ходе предварительного следствия при допросах и проверке показаний на месте (т.4 л.д.17-22, 23-25, 38-40, 56-59, 60-66, 67-76, 89-91), из содержания которых следует, что официального источника дохода он не имеет, перебивается временными заработками. Среди его знакомых есть Алешин С.Д., с которым он знаком с детства, приходится ему двоюродным братом, у них близкие, доверительные отношения, они делились друг с другом секретами, приходили друг другу на помощь в разных ситуациях, оба находились в трудном материальном положении. По характеру из них двоих более активным был Алешин С.Д., он с легкостью мог убедить кого угодно и в чем угодно, обладал качествами лидера, к нему многие прислушивались и уважали, в том числе и он. Он старался следовать его примеру, так как он был старше него и обладал опытом. Так как они оба имели непогашенные судимости,

им было сложно найти себе официальную работу и постоянный источник дохода. Так, в период с 01.11.2019 г. до 20.11.2019 г. Алешин С.Д., находясь на территории Хабаровского района и края, где именно не помнит, в ходе проведения совместно досуга рассказал ему, что знает схему совершения краж из жилищ граждан, из частных домов в Хабаровском районе. Он рассказал ему, что совершение указанных преступлений является высокодоходным видом противоправной деятельности, так как обычно в частных домах живут обеспеченные люди. Алешин С.Д. предложил ему с ним объединиться и на постоянной основе совершать кражи из частных домов. В указанный период времени, находясь на территории г.Хабаровска, он заинтересовался предложением Алешина С.Д. и согласился. Тогда Алешин С.Д. ему сказал, что он (Алешин С.Д.) будет главным, а он (Рябухин И.А.) должен будет во всем его слушаться и выполнять его указания, так как он (Алешин С.Д.) имел более богатый криминальный опыт. Он был готов делать все, что ему скажет Алешин С.Д. Последний озвучил, что он (Алешин С.Д.) будет лично выбирать наиболее «богато» выглядевшие частные дома, а также определять стратегию и план проникновения в указанные дома, также сказал, что будет отвечать за распределение денежных средств, полученных в результате успешного совершения преступления. Алешин С.Д. пояснил, что они должны будут действовать очень осторожно и придерживаться мер конспирации, все преступления они будут совершать в темное время суток, чтоб их никто не видел, одеваться в темную одежду и использовать перчатки, в случае задержания их сотрудниками полиции, чтобы они не давали никаких показаний. Также Алешин С.Д. пояснил, что для наиболее успешного совершения преступления они будут использовать технические средства, для этого у Алешина С.Д. в пользовании находился автомобиль марки «Toyota Corolla» гос. знак данного автомобиля не помнит, который Алешин С.Д. планировал использовать для вывоза похищенного из домов имущества. Алешин С.Д. сказал, что в зависимости от ситуации, он будет определять, что каждый будет делать в ходе совершения хищений. Предварительно он с Алешиным С.Д. договорились, что ломать ничего не будут, проникать в дома и помещения будут осторожно.

Так, не позднее 22.11.2019 г., находясь на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края, Алешин С.Д. предложил ему совершить преступление, сообщив, что по <адрес> в <адрес> есть дома, в которых могут проживать обеспеченные люди и в которых может находиться ценное имущество, откуда можно совершить хищение. После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 23.11.2019г. в темное время суток (в целях конспирации) он с Алешиным С.Д. на автомобиле «Toyota Corolla» под управлением Алешина С.Д. подъехали к <адрес> в <адрес> и края, где Алешин С.Д. сказал ему, что в этом доме может находиться ценное имущество и именно из него они будут совершать хищение. Алешин С.Д. припарковал автомобиль вблизи указанного дома, чтобы в него было легче складывать похищенное ими имущество. Затем он и Алешин С.Д. перелезли через забор и проследовали на придомовую территорию <адрес> указанного дома, на которой Алешин С.Д. при помощи рук отжал пластиковое окно данной квартиры, через которое они вдвоем пролезли в квартиру, где обнаружили следующее имущество: ноутбук марки «Asus», фотоаппарат марки «Samsung», шубу норковую, серебряную цепь, серебряный браслет и бижутерию: шесть сережек, булавку и клипсу, решив похитить их, взяли их из данной квартиры, перенесли и погрузили его в автомобиль «Toyota Corolla». При этом, он и Алешин С.Д. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. После этого он совместно с Алешиным С.Д., согласно распределенным ролям, решив, что данного имущества будет мало, в период времени с 22.11.2019 г. по 23.11.2019 г. через неогороженный участок местности проследовали на придомовую территорию <адрес> в <адрес> и края, на которой он (Рябухин И.А.) открыл незапертые ворота расположенного на указанной придомовой территории гаража, через которые они совместно с Алешиным С.Д. прошли гараж, откуда похитили имущество: бензопилу марки «ECHO», электроточку марки «Энергомаш», углошлифовальную машинку марки «Sturm», решив похитить, взяли их из гаража, перенесли и погрузили в автомобиль, на котором приехали. При этом, он и Алешин С.Д. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. Хищение всего указанного выше имущества, они совершали в перчатках, чтобы не оставлять следов. Их брали из багажника автомобиля «Toyota Corolla», на котором приехали. После совершения преступления они выбросили перчатки и обувь, в которых совершили хищение.

После этого по указанию Алешина С.Д., он (Рябухин И.А.) на центральном рынке в г.Хабаровске продал указанное имущество лицам кавказской национальности. Деньги Алешин С.Д. распределил пополам, кому и сколько не помнит.

Кроме того, не позднее вечера 08.01.2020 г. Алешин С.Д., находясь на территории <адрес> и края, предложил ему (Рябухину И.А.) совершить преступление, сообщив, что в С/Т «Пенсионер» сопка «Двух Братьев» в районе 17 км <адрес> и края есть дома, в которых могут проживать обеспеченные люди и в которых может находиться ценное имущество, откуда можно совершить хищение. Алешин С.Д. пояснил, что указанные дома хорошо выглядят и что с целью наиболее успешного совершения данного преступления он найдет людей, которые бы помогли им переносить похищенное имущество, а также наблюдать за окружающей обстановкой, предложив в его (Рябухина И.А.) присутствии ранее их знакомым Буянкину В.В. и Пасекину В.Е. совершить кражу из указанного дома вместе с ними, определив каждому из них свою роль. Они согласились на его предложение. При этом, согласно отведенных Алешиным С.Д. ролей - Буянкин В.В. должен управлять принадлежащим Алешину С.Д. автомобилем «Toyota Corolla» во время и после совершения преступления и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, после чего перевезти участников преступления в безопасное место, Пасекин В.Е. должен осуществлять погрузку в автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, Алешин С.Д., согласно отведенной ему роли, должен будет проникнуть непосредственно в выбранный им дачный дом и взять оттуда любое ценное имущество, а он (Рябухин И.А.), согласно отведенной ему роли, должен осуществлять погрузку в автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности. После этого он, Алешин С.Д., Буянкин В.В. и Пасекин В.Е., действуя согласно распределенным ролям, в период времени с 08.01.2020 г. по 10.01.2020 г., на автомобиле «Toyota Corolla» под управлением Буянкина В.В. прибыли в С/Т «Пенсионер», где Алешин С.Д. сказал Буянкину В.В. остановиться вблизи участка № , и пояснил ему (Рябухину И.А.), Буянкину В.В. и Пасекину В.Е., что в данном доме на данном участке может находиться ценное имущество и именно из него они будут совершать хищение. Буянкин В.В. остался вблизи автомобиля, а он (Рябухин И.А.), Алешин С.Д. и Пасекин В.Е. через неогороженный участок местности проследовали на указанный участок, где Алешин С.Д. ногой выбил вентиляционную решетку в окне дачного дома, после чего пролез в дачный дом, обнаружив там ценное имущество, начал передавать его ему (Рябухину И.А.), а именно: бензопилу марки «Partner», шлифовальную машинку марки «Профессионал», углошлифовальную машинку марки «Энергомаш», шлифовальную машинку марки «Кратон», шкантоверт марки «Rebir», дрель марки «Hitachi», две ручных циркулярных пилы марки «Makita». После чего он, согласно отведенной ему и Пасекину В.Е. роли, перечисленное имущество они перенесли и погрузили в автомобиль «Toyota Corolla», на котором приехали. При этом, он (Рябухин И.А.), Буянкин В.В. и Пасекин В.Е. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления.

Кроме того, не позднее утра 21.01.2020 г., находясь на территории пос.Корфовский Алешин С.Д. предложил ему совершить преступление, сообщив, что по <адрес> в <адрес> и края есть дома, в которых могут проживать обеспеченные люди и в которых может находиться ценное имущество, откуда можно совершить хищение. После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Алешиным С.Д. на его автомобиле «Toyota Corolla» подъехали к дому № по <адрес> и края, где Алешин С.Д. сказал ему (Рябухину И.А.), что именно в этом доме может находиться ценное имущество и именно из него будут совершать хищение. Алешин С.Д. как обычно выбрал темное время суток в целях конспирации. Подъехав к указанному дому, он (Алешин С.Д.) припарковал автомобиль вблизи указанного дома, чтобы в него было легче складывать похищенное имущество. Далее он и Алешин С.Д. через неогороженный участок местности проследовали на придомовую территорию указанного дома. Согласно отведенной ему Алешиным С.Д. роли, подойдя к вышеуказанному дому, он проверил летнюю кухню на наличие в ней жильцов путем

заглядывания в окна и дергания дверей, далее отжал навесной замок входной двери в летнюю кухню указанного дома с помощью металлического прута, валявшегося вблизи дачного дома и открыл данную дверь, через которую он и Алешин С.Д. прошли в летнюю кухню, в которой они обнаружили следующее имущество: пилу торцевую «Makita», ленточную шлифовальную машинку «Bosch», дрель ударную «Dexter», термофен «Dexter», перфоратор «Bosch», точильную шлифовальную машинку «Sparky», сварочный аппарат «Ресанта», угловую шлифовальную машинку «Makita», бензопилу марки «Husqvarna», которое решили похитить, взяв его из летней кухни, перенесли и погрузили в автомобиль «Toyota Corolla». При этом, он (Рябухин И.А.) и Алешин С.Д. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. После чего, в период времени с 21.01.2020 г. по 24.01.2020 г. он и Алешин С.Д. через неогороженный участок местности проследовали к дому № по <адрес> в <адрес> и, убедившись, что дома никого нет, а все окна и двери закрыты, он решил открыть пластиковое окно, ведущее на веранду данного дачного дома, путем его взлома, для чего взял тот же самый металлический прут, валявшийся вблизи дачного дома, после чего он подошел к пластиковому окну веранды дачного дома и с помощью металлического прута отжал оконную раму и сообщил об этом Алешину С.Д. Через образовавшееся отверстие он совместно с Алешиным С.Д. проник внутрь веранды дачного дома. Не обнаружив ценного имущества на веранде указанного дома они с Алешиным С.Д. вылезли обратно через отжатую им ранее оконную раму на придомовую территорию <адрес>, где он (Рябухин И.А.) подошел к пластиковому окну дома и с помощью того же металлического прута отжал оконную раму и сообщил об этом Алешину С.Д. Через образовавшееся отверстие он и Алешин С.Д. проникли внутрь дома, в котором обнаружили LCD телевизор марки «Samsung», взяв его из данного дачного дома, перенесли и погрузили в автомобиль «Toyota Corolla». При этом, он и Алешин С.Д. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности и обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. О том, что они будут ломать двери или окна указанного дома заранее с Алешиным С.Д. они не договаривались и в их планы это не входило. Он решил сломать указанные окна по собственной инициативе, так как ему хотелось обнаружить и похитить какое-либо ценное имущество, находящееся на веранде и в самом доме, однако они договаривались с Алешиным С.Д. заранее, что открывать окна будут без их повреждений. Хищение всего вышеуказанного имущества они совершали в перчатках, чтобы не оставлять следов, которые брали из багажника автомобиля «Toyota Corolla», на котором приехали. После совершенных преступлений он и Алешин С.Д. выбросили перчатки и обувь. После этого, по указанию Алешина С.Д., находясь на центральном рынке в г.Хабаровске, он (Рябухин И.А.) продал указанное имущество лицам кавказской национальности. Деньги Алешин С.Д. распределял по количеству участвующих лиц, кому и сколько не помнит

Кроме того, в период времени с 05.01.2020 г. по 07.01.2020 г. им было единолично совершено еще одно преступление без участия Алешина С.Д. Так, он позвонил Алешину С.Д. и сообщил, что нашел металлический контейнер, расположенный вблизи <адрес> в <адрес> и края, откуда можно совершить хищение ценного имущества. Однако Алешин С.Д. сообщил ему, что не сможет совместно с ним совершить хищение имущества из указанного металлического контейнера, так как заболел, и сказал ему, что если там действительно есть ценное имущество, то действовать по своему усмотрению. Поэтому спланировал и совершил данное преступление он самостоятельно, однако поставил в известность об этом Алешина С.Д. Данные контейнер он подыскал самостоятельно, приехал к нему на автомобиле марки «Toyota Corolla», с целью взлома замков нашел металлический прут, валявшийся вблизи, после чего с помощью указанного металлического прута он отжал два навесных замка входной двери в металлический контейнер, открыл данную дверь и прошел в металлический контейнер, внутри которого увидел строительные инструменты: сварочный аппарат, заточный станок, наждачный станок, бензопилу, марки указанного имущества не помнит, и квадроцикл. После чего в вышеуказанное время квадроцикл он откатил самостоятельно в лесной массив вблизи <адрес>, где спрятал его, а вышеуказанные строительные инструменты перенес и погрузил в автомобиль «Toyota Corolla», после чего с похищенным имуществом уехал, а затем продал его на центральном рынке в <адрес> лицам кавказской национальности. Далее, в период времени с 05.01.2020 г. по 07.01.2020 г., вернувшись в

лесной массив вблизи <адрес>, он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении о предоставлении услуг перевозок и вызвал погрузочную машину, чтобы перевезти квадроцикл к его знакомому ФИО42 в гараж №, расположенный вблизи <адрес> в <адрес>, при этом приехавшему по вызову водителю он не сообщал о том, что квадроцикл им похищен. ФИО21 он также не рассказывал, каким образом у него оказался указанный квадроцикл, сказал ему, что квадроцикл принадлежит ему, в свой преступный план он ФИО21 не посвящал. После чего в указанный период времени погрузочный автомобиль забрал квадроцикл и отвез в гараж. Хищение указанного имущества он совершал в перчатках, чтобы не оставлять следов. Их он брал из багажника автомобиля «Toyota Corolla», на котором приехал. После совершенного преступления он выбросил перчатки и обувь, в которых совершал хищение, также он выбросил металлический прут, с помощью которого вскрывал замок.

После оглашения вышеприведенных показаний подсудимый Рябухин И.А. не подтвердил их в части того, что Алешин С.Д. давал указания, поскольку он никаких указаний не давал, лидером не являлся, о том, что он (Рябухин И.А.) собирается совершить кражу из контейнера, он никому не говорил, в остальной части показания подтвердил. Пояснил, что показания в части его действий совместно с Алешиным С.Д. в составе организованной группы он давал в связи с оказанием на него морального давления сотрудниками правоохранительных органов, которые ему сказали, что если он поменяет показания, его посадят в СИЗО. С Алешиным С.Д. у него хорошие, родственные отношения. Кражи они совершали спонтанно, заранее ничего не обдумывали, стратегию и тактику не обговаривали, лидера не имели, действовали самостоятельно. Кражу имущества из контейнера совершил один, без участия Алешина С.Д., никому о намерении совершить данную кражу не говорил, при этом используя автомобиль, принадлежащий последнему, поскольку тот болел. Вырученными от кражи из контейнера имущества, принадлежащего Потерпевший № 3, денежными средствами он ни с кем не делился. Контейнер он открыл арматурой, лежащей в багажнике автомобиля. При совершении хищений имущества из дачных домов, роли относительно того, кто будет проникать в помещения, они не распределяли, действовали спонтанно на месте, орудия для взломов приискивали в основном на месте, несколько раз он воспользовался арматурой. Похищенное имущество загружали в автомобиль все вместе, при этом роли не распределяли, равно как и места сбыта похищенного. Похищенное имущество они с Алешиным С.Д. всегда вместе сбывали на Центральном рынке в г.Хабаровске, а по краже, которую они вчетвером совершили, они вчетвером и поехали сбывать имущество. Вырученные деньги они между собой делили, деньги никто не распределял. В одном из частных домов он выдавил окна, поскольку не видел иного способа проникнуть в дом.

В судебном заседании подсудимый Пасекин В.Е., не отрицая своей причастности к совершению хищения имущества, принадлежащего потерпевшей Потерпевший №4, указал на несогласие с квалифицирующим признаком «незаконное проникновение в жилище», также пояснил, что Алешин С.Д. каких-либо указаний при совершении краж не давал, авторитетом среди них не пользовался, действовали они спонтанно, совместно. Инкриминируемое ему органами предварительного следствия хищение он совершил 08.01.2020г. из дома, расположенного на 17 км <адрес> и края, находясь при этом совместно с Алешиным С.Д., Рябухиным И.А. и Буянкиным В.В. Кто именно предложил совершить кражу – не помнит. Подъехав к дому, он, Алешин С.Д. и Рябухин И.А. вышли из автомобиля, осмотрели дом. При этом, Буянкин В.В. оставался в автомобиле. Кто и каким образом проникал в дом – он не видел, так как наблюдал за окружающей обстановкой. Похитив имущество, относили его в автомобиль все вместе. В дальнейшем похищенное имущество спрятали с целью дальнейшей реализации, которая произошла на Центральном рынке в г.Хабаровске. При реализации присутствовали все вчетвером, на какую конкретно сумму было реализовано имущество – не помнит, он получил примерно 2000 рублей. Ущерб, причиненный преступлением, возместил на сумму 12000 рублей.

Из показаний, данных Пасекиным В.Е. в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 108-111, 121-123, 131-135, 141-143, 145-148, 153-156), оглашенных в судебном заседании следует, что у него есть хороший друг Алешин С.Д., с которым он знаком с детства, которого может охарактеризовать как человека, обладающего лидерскими качествами, способного

решить любую проблему, организовать, а также убедить кого угодно в чем угодно. Также у него есть хорошие знакомые Рябухин И.А. и Буянкин В.В., с которыми он также знаком с детства, поддерживает дружеские доверительные отношения. Алешин С.Д. среди них был явным лидером, всегда организовывал их совместные встречи, определял, где и когда они встречаются. В период 08.01.2020 г. по 10.01.2020 г., находясь на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края в вечернее время он, Алешин С.Д., Рябухин И.А. и Буянкин В.В. вместе распивали алкогольные напитки, где именно они были, он не помнит. В ходе распития алкоголя Алешин С.Д. в присутствии РябухинаИ.А. предложил ему и Буянкину В.В. совершить тайное хищение чужого имущества в одном из домов С/Т «Пенсионер» сопка «Двух Братьев», расположенного на 17 км Владивостокского шоссе Хабаровского района и края, для последующего сбыта и получения материальной выгоды совместно с ним (Алешиным С.Д.) и РябухинымИ.А., на что он и БуянкинВ.В. ответили согласием, так как он и Буянкин В.В. остро нуждались в денежных средствах и желали улучшить свое материальное положение. Также Алешин С.Д. пояснил, чтобы он (Пасекин В.Е.) не боялся, поскольку у него и Рябухина есть опыт в совершении краж, если он будет во всем его слушать, то никто никогда их не поймает. После чего, в указанный период с 08.01.2020 г. по 10.01.2020 г. Алешин С.Д. распределил между ними роли, следующим образом: Алешин С.Д. сказал Буянкину В.В., что последний должен управлять, принадлежащим Алешину С.Д. автомобилем «Toyota Corolla» во время и после совершения преступления и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, после чего перевезти участников преступления в безопасное место, ему (Пасекину В.Е.) Алешин С.Д. сказал, чтобы он осуществлял погрузку в вышеуказанный автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдал за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, Рябухину И.А. он сказал, что тот должен осуществлять погрузку в автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, а он (Алешин С.Д.) должен будет проникнуть непосредственно в выбранный им дачный дом и взять оттуда любое ценное имущество. Также Алешин С.Д. строго указал всем, что необходимо выполнять все его указания, тогда все будет хорошо. Далее в период с 08.01.2020 г. по 10.01.2020 г. он, Алешин С.Д., Рябухин И.А. и Буянкин В.В. на автомобиле «Toyota Corolla» под управлением Буянкина В.В. прибыли С/Т «Пенсионер» сопка «Двух Братьев» в районе 17 км Владивостокского шоссе Хабаровского района и края, после чего Алешин С.Д. сказал Буянкину В.В. остановиться вблизи участка № по <адрес> в С/Т «Пенсионер», в целях конспирации погасить фары автомобиля и оставаться вблизи автомобиля наблюдать за окружающей обстановкой с целью их предупреждения о возможной опасности. Далее Алешин С.Д. сказал ему, РябухинуИ.А. и Буянкину В.В., что именно в этом доме на данном участке может находиться ценное имущество и именно из него они будут совершать хищение. После чего он, Алешин С.Д. и Рябухин И.А. вышли из автомобиля и прошли к указанному участку №, на котором был расположен дачный двухэтажный дом. Алешин С.Д. сказал ему следить за окружающей обстановкой и в случае опасности предупредить их о возможной опасности и быть готовым переносить и грузить в автомобиль похищенное имущество. Далее Алешин С.Д. ногой выбил вентиляционную решетку в окне расположенного на данном участке дачного дома, через которое пролез в него. После чего он увидел как Алешин С.Д. через указанное выбитое им вентиляционное окно дачного дома передает Рябухину И.А. различное имущество: электропилу, бензопилу, шлифовальную машинку, углошлифовальную машинку, шлифовальную машинку, шкантоверт, дрель, ручную циркулярную пилу, марки и модели указанного имущества не помнит. После этого он, согласно отведенной ему и Рябухину И.А. роли, все перечисленное имущество перенесли и погрузили в автомобиль «Toyota Corolla», на котором приехали. При этом он, Рябухин И.А. и Буянкин В.В. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления об опасности в целях обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. Хищение указанного имущества Рябухин И.А. и Алешин С.Д. совершали в перчатках, чтобы не оставлять следов, которые взяли из багажника автомобиля, на котором приехали, после чего выбросили перчатки и обувь, в которых совершали хищение. В дальнейшем Алешин С.Д. сказал Рябухину И.А., чтобы он продал указанное имущество, после чего Алешин С.Д. поделит между ними вырученные денежные средства. Далее Рябухин И.А. продал

похищенное имущество на центральном рынке в г.Хабаровске. Ему Алешин С.Д. в последующем передал 2500 рублей, которые он потратил на собственные нужды. Сколько денег получили остальные участники, ему неизвестно.

После оглашения вышеприведенных показаний Пасекин В.Е. пояснил, что не подтверждает показания относительно лидирующей среди них роли Алешина С.Д. и того, что все организовал именно Алешин С.Д. Указанные показания он дал, поскольку сотрудники правоохранительных органов уверили его в том, что Алешин С.Д. вину в предъявленном обвинении признал. О совершении Алешиным С.Д. и Рябухиным И.А. остальных преступлений без его участия, ему ранее известно не было.

В судебном заседании подсудимый Буянкин В.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Судом на основании ст.276 УПК РФ были оглашены показания Буянкина В.В., данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 220-224, 228-230, 253-256, 262-264, т.4 л.д.149-152, 153-156), из которых следует, что у него есть знакомые Рябухин И.А., Алешин С.Д., Пасекин В.Е., с которыми он поддерживает хорошие, дружеские отношения. В период с 08.01.2020 г. по 10.01.2020 г., находясь на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края в вечернее время он, Алешин С.Д., Рябухин И.А. и Пасекин В.Е. распивали алкогольные напитки, где именно это происходило, он не помнит. В ходе распития спиртного Алешин С.Д. в присутствии РябухинаИ.А. предложил ему и Пасекину В.Е. совершить кражу чужого имущества в каком-нибудь из дачных домов С/Т «Пенсионер» сопка «Двух Братьев», расположенном на 17 км Владивостокского шоссе Хабаровского района и края, с целью хищения любого ценного имущества для последующего сбыта и получения материальной выгоды совместно с ним (Алешиным С.Д.) и РябухинымИ.А., на что он и Пасекин В.Е. ответили согласием, так как он и Пасекин В.Е. остро нуждались в денежных средствах и желали улучшить свое материальное положение. Алешин С.Д. сказал ему, что все будет хорошо, так как у него есть опыт в совершении краж. После чего в период с 08.01.2020 г. по 10.01.2020 г. Алешин С.Д. сказал ему (Буянкину В.В.) управлять принадлежащим ему (Алешину С.Д.) автомобилем «Toyota Corolla» во время и после совершения преступления и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, Пасекину В.Е. сказал, что он должен осуществлять погрузку в автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности, Рябухину И.А. он сказал, что последний должен осуществлять погрузку в автомобиль похищенного имущества и на месте совершения преступления наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения их о возможной опасности, а он (Алешин С.Д.) должен будет проникнуть непосредственно в выбранный им дачный дом и взять оттуда любое ценное имущество. После чего в период с 08.01.2020 г. по 10.01.2020 г. он, Алешин С.Д., Рябухин И.А. и Пасекин В.Е. на автомобиле «Toyota Corolla» под его (Буянкина В.В.) управлением прибыли к участку № по <адрес> в С/Т «Пенсионер» сопка «Двух Братьев» в районе 17 км <адрес> и края. Алешин С.Д. сказал ему остановиться вблизи указанного участка № , в целях конспирации погасить фары, оставаться вблизи автомобиля и наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения участников преступления о возможной опасности. Далее Алешин С.Д. сказал ему, РябухинуИ.А. и Пасекину В.Е., что именно в этом доме на данном участке может находиться ценное имущество и именно из него они будут совершать хищение. После этого Пасекин В.Е., Алешин С.Д. и Рябухин И.А. вышли из автомобиля и прошли к участку № с расположенным на нем дачным двухэтажным домом. Участок вблизи дома огорожен забором не был. Он видел как Пасекин В.Е., Рябухин И.А. и Алешин С.Д. прошли через неогороженный участок местности к дому, а он в это время находился вблизи автомобиля и наблюдал за окружающей обстановкой с целью их предупреждения о возможной опасности. Также он видел, как Алешин С.Д. ногой выбил вентиляционную решетку в окне расположенного на данном участке дачного дома, через которое пролез в него, Пасекин В.Е. периодически выглядывал из-за дома и следил за окружающей обстановкой. После чего Пасекин В.Е. перестал смотреть за действиями парней, так как стал смотреть за дорогой, чтобы в случае возникновения опасности предупредить парней и скрыться с места

преступления, в это время он (Буянкин В.В.) слышал шорохи, возникающие от действий парней и, что парни говорили «давай, давай», «давай быстрей» и бегали по участку. Он понял, что они вытаскивают что-то из-за решетки, после чего он увидел Рябухина И.А. и Пасекина В.Е., которые начали выносить из указанного дачного дома различное имущество: электропилу, бензопилу, шлифовальную машинку, углошлифовальную машинку, шлифовальную машинку, шкантоверт, дрель, ручную циркулярную пилу, марки и модели похищенного имущества не помнит. После чего согласно отведенной Пасекину В.Е. и Рябухину И.А. роли, последние все перечисленное имущество перенесли и погрузили в автомобиль «Toyota Corolla», на котором они приехали. При этом он, Рябухин И.А. и Пасекин В.Е. во время хищения имущества наблюдали за окружающей обстановкой с целью их предупреждения об опасности в целях обеспечения возможности беспрепятственно скрыться с места совершения преступления. Далее он, Алешин С.Д., Рябухин И.А. и Пасекин В.Е. на том же автомобиле под его управлением приехали н Центральный рынок г.Хабаровска, где по указанию Алешина С.Д., Рябухин И.А. продал все похищенное. После чего Рябухин И.А. за сбыт похищенного имущества передал АлешинуС.Д. денежные средства, который поделил вырученные денежные средства между ними. Ему Алешин С.Д. в последующем передал 2500 рублей, которые он потратил на собственные нужды. Сколько денег получили остальные участники, ему неизвестно.

После оглашения вышеприведенных показаний Буянкин В.В. пояснил, что не подтверждает показания в части лидирующей роли Алешина С.Д. и распределении ролей, в остальной части показания подтвердил. Также, не отрицая причастность к совершению хищения имущества, принадлежащего Ткач И.А., указал на несогласие с квалифицирующим признаком «незаконное проникновение в жилище», поскольку в жилое помещение никто не проникал, проникли только в подвал дачного дома. Он понимал, что ребята проникают именно в подвал дома, поскольку выносили оттуда рабочие инструменты. Он согласился участвовать в хищении чужого имущества, поскольку нуждался в денежных средствах, которые необходимы ему для лечения матери. Кроме того, пояснил, что каких-либо лидерских качеств у Алешина С.Д. не имеется, при совершении хищения последний их действиями не руководил, каких-либо указаний не давал, они действовали совместно, спонтанно, заранее свои действия не обговаривая и не обсуждая. Полученные в результате денежные средства были поделены поровну.

Оценивая вышеприведенные показания подсудимых Алешина С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е., данные ими в судебном заседании и на предварительном следствии, суд отвергает их показания, данные в судебном заседании о том, что Алешин С.Д. лидером не являлся, такими качествами не обладает, никаких указаний никому не давал и роли не распределял, поскольку они опровергаются показаниями самих же подсудимых, данных ими в ходе предварительного следствия, при этом, как следует из оглашенных протоколов допросов, Алешин С.Д., Рябухин И.А., Буянкин В.В. и Пасекин В.Е. давали показания после разъяснения им прав, в том числе конституционного права не свидетельствовать против себя, в присутствии адвокатов, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в условиях, исключающих принуждение. При проведении следственных действий ни от самих Алешина С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е., ни от их защитников жалоб на понуждение подсудимых в какой бы то ни было форме к даче показаний не поступало. В оглашенных протоколах допросов имеются подписи подсудимых и их защитников, удостоверяющие правильность изложенных следователем показаний, а также собственноручно сделанные подсудимыми записи о том, что показания с их слов записаны верно, ими прочитаны. В остальной части существенных противоречий в показаниях Алешина С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е., данных ими в ходе предварительного и судебного следствия, не имеется, в связи с чем суд признает достоверными их показания в части, согласующейся с совокупностью иных собранных по делу доказательств.

Несмотря на частичное признание вины, виновность подсудимых в совершении указанных выше преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, виновность Алешина С.Д. и Рябухина И.А. в совершении вышеуказанного преступления в отношении потерпевших ФИО17 и Потерпевший №2 подтверждается как вышеприведенными показаниями самих подсудимых Алешина С.Д. и Рябухина И.А. (в части, признанной судом достоверными), так и следующими доказательствами:

-показаниями потерпевшей ФИО17, данными ею в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 47-52, 64-68, 122-124), оглашенными в судебном заседании, подтвержденными ею в полном объеме, из которых следует, что она проживает по адресу: <адрес>1 в <адрес> и края – это одноэтажный деревянный дом на трех хозяев, вход в <адрес> осуществляется через деревянную дверь, оборудованную навесным замком, а после открытия входной двери имеется еще одна деревянная дверь, оборудованная врезным замком. Указанная <адрес> пригодна для постоянного проживания, в ней имеется печь, электричество и все необходимые предметы обихода. 22.11.2019 г. в 15 час. 30 мин. она поехала отдыхать в гостиницу «Ривьера» с ночевкой, расположенную в с.Краснореченское Хабаровского района и края. Перед отъездом в квартире все имущество было на месте, она закрыла в квартире все пластиковые окна, закрыла первую дверь на врезной замок и входную дверь в квартиру на навесной замок. Ключи от квартиры имеются только у нее. Также закрыла калитку на врезной замок и металлический штырь. 23.11.2019 г. в 13 час. 30 мин. она приехала домой, визуально внешне снаружи дома все было в порядке, калитка закрыта на врезной замок и повреждений не имела. Замки на обеих входных дверях в квартиру были закрыты, повреждений не имели, она их открыла своими ключами и зашла в квартиру, где обнаружила, что пластиковое окно открыто, а вещи в комнатах разбросаны. После чего она обнаружила, что пропало следующее имущество: ноутбук марки «Asus», приобретенный ею 16.02.2012 г. в ООО «ДНС» г.Хабаровска за 28990 рублей, с учетом износа оценивает его стоимость на момент хищения в 15000 рублей; фотоаппарат марки «Samsung», приобретенный ею в 2012 году в магазине цифровой техники за 8000 рублей, с учетом износа оценивает его стоимость на момент хищения в 4 000 рублей; бинокль, который она приобретала в 2018 году в магазине Фаворит за 3000 рублей, оценивает его стоимость на момент хищения в 2 000 рублей с учетом износа; шуба норковая, стриженная рыжего цвета, по бокам имелись разрезы, капюшон обычного не стриженного меха, приобретенная ею в 2012 году за 35000 рублей, с учетом износа оценивает ее стоимость на момент хищения в 10 000 рублей, серебряный браслет 925 пробы, размер 17,5 см, который представляет из себя плетение в виде трех пересекающихся (скрученных) полос на каждой из которых имеются одинаковые узоры, размер 45 см, массой 17, 34 г, оценивает его стоимость в 600 рублей, серебряную цепь, 925 пробы, которая представляет из себя плетение в виде трех пересекающихся (скрученных) полос на каждой из которых имеются одинаковые узоры, размер 45 см, массой 17, 34 г, оценивает в 600 рублей; а также не представляющие материальной ценности: 6 сережек, булавка и клипса. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 30 200 рублей, который для нее является значительным, так как она является пенсионером, ее пенсия составляет 12000 рублей, из которых она приобретает продукты питания, одежду, оплачивает коммунальные услуги, а также содержит дочь-инвалида нерабочей группы. В настоящее время ей частично возмещен ущерб, причиненный преступлением, сумма невозмещенного ей ущерба в настоящее время составляет 29000 рублей.

-показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными им в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.162-165, 181-183), оглашенными в судебном заседании, подтвержденными им в полном объеме, из которых следует, что он проживает по адресу: <адрес> - 3 в <адрес> и края совместно со своей супругой ФИО23 На придомовой территории квартиры расположен деревянный гараж – хранилище, предназначенное для постоянного хранения материальных ценностей, который находится у него в собственности. 22.11.2019 г. в 21 час. 30 мин. он был в своем гараже и в нем все имущество было на месте. После того, как он вышел из гаража, он не стал его закрывать на навесной замок, а просто подпер ворота металлическим штырем. 22.11.2019 г. в 23 час. 00 мин. он проснулся от лая соседской собаки, но не придал этому значения, лег спать. 23.11.2019 г. в 07 час. 00 мин. он вышел из дома, подошел к гаражу и обнаружил, что металлический штырь уже не подпирает ворота гаража, а стоит вертикально, после чего он включил свет и зашел в гараж и обнаружил, что из него похищено принадлежащее ему имущество: бензопила марки «ECHO», модель CS-3700ES, которая была куплена им в 2014

г. в магазине за 8 000 рублей, с учетом износа оценивает ее стоимость на момент хищения в 6 000 рублей; электроточка марки «Энергомаш», модель ТС-60125, серийный номер OR-200505 27ENB/300 в корпусе серого цвета, приобретена 27.10.2006 г. за 1130 рублей, с учетом износа оценивает ее стоимость на момент хищения в 900 рублей; углошлифовальная машинка марки «Sturm», модель AG9018P в корпусе темно-синего цвета, серийный номер RU 20151106AG/6050, на защитном корпусе имелась проточка, приобретена 18.11.2006 г. за 3000 рублей, с учетом износа оценивает ее стоимость на момент хищения в 2 500 руб. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 9 400 рублей, который для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 37000 рублей, из которых он приобретает продукты питания, одежду, а также оплачивает коммунальные услуги. Доход его супруги ФИО23 в месяц составляет 16 000 рублей.

- показаниями свидетеля ФИО23, данными ею в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.167-170, 199-203), оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что по адресу: <адрес> и края она проживает совместно со своим супругом Потерпевший №2 На придомовой территории по указанному адресу расположен деревянный гараж, который находится в собственности ее супруга. Со слов супруга ей известно, что 22.11.2019 г. в 21 час. 30 мин. он вышел из дома и пошел в гараж, все имущество, находящееся в гараже было на месте. После того, как он вышел из гаража, он не стал его закрывать на навесной замок, а просто подпер ворота металлическим штырем. 22.11.2019 г. в 23 час. 00 мин. они проснулись от лая соседской собаки, но не придали этому значения, подумав, что приехали соседи домой в <адрес>, после чего легли дальше спать. 23.11.2019 г. в 07 час. 00 мин. ее супруг, выйдя из дома и подойдя к гаражу, обнаружил, что металлический штырь уже не подпирает ворота гаража, а стоит вертикально, после чего он обнаружил, что из гаража похищено: бензопила марки «ECHO», модель CS-3700ES, которая была куплена им в 2014 году; электроточка марки «Энергомаш», модель ТС-60125, серийный номер OR-200505 27ENB/300 в корпусе серого цвета, была приобретена 27.10.2006 г.; углошлифовальная машинка марки «Sturm», модель AG9018P, серийный номер RU 20151106AG/6050, была приобретена 18.11.2006 г.

-показаниями свидетеля ФИО24, данными им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 65-67), оглашенными судебном заседании, из которых следует, что у него есть хорошие знакомые Алешин С.Д., Рябухин И.А., Буянкин В.В. и Пасекин В.Е., с которыми он знаком с детства, в настоящее время поддерживает с ними дружеские доверительные отношения, периодически проводят время вместе. В указанном кругу явным авторитетом всегда пользовался Алешин С.Д., который обладает лидерскими качествами, к его мнению прислушиваются и уважают. В ходе одной из встреч, где именно он не помнит, при совместном распитии с Алешиным С.Д., Рябухиным И.А., Буянкиным В.В. и Пасекиным В.Е. от последних он узнал, что они совершили кражу на территории СНТ «Пенсионер», расположенном на 17 км Владивостокского шоссе Хабаровского района, где проникнув в один из домов, похитили бытовые электроприборы. Также от них он узнал, что они совершили еще ряд аналогичных краж, при этом хвастались похищенным имуществом, каким именно он уже не помнит. Организатором и лидером группы являлся Алешин С.Д., именно он всегда выбирал время и место совершения хищения, а также единолично руководил всеми действиями участников группы, распределял роли, подыскивал места сбыта похищенного имущества. С их слов Пасекин В.Е. участвовал только в одной совместной краже.

В судебном заседании свидетель ФИО24 оглашенные показания подтвердил только в части того, что он знаком с подсудимыми и отдыхал вместе с ними, в остальной части показания не подтвердил, пояснив, что с подсудимыми знаком с детства, находится с ними в дружеских отношениях, периодически отдыхает с ними на выходных. Когда они сидели в компании в баре «Колизей», кто-то из них сказал, что Алешин С.Д. и Рябухин И.А. что-то похитили с дачи, вроде квадроцикл похитили, более подробностей не помнит. Лидера среди них не было, все были равны. Алешин С.Д. является его одноклассником, у Алешина С.Д. лидерских качеств не было, он подрабатывал таксистом, подвозил его (Фесенко В.В.) на работу, автомобиль, на котором он «таксовал», в его собственности не находился. Со слов Алешина С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е. похищенное имущество они продали, а где и кому, он не знает. О том, чтобы Пасекин В.Е. ему рассказывал о кражах, он

не помнит, помнит, что Пасекин В.Е. ему сказал, что оступился и больше не будет совершать кражи. Буянкин В.В. ему не рассказывал о том, как он совершал кражу, он ему после задержания рассказал, что был водителем. Следователю он сообщил, что они все отдыхали в «Колизее» и с чьих-то слов он услышал о кражах, более он ничего следователю не рассказывал, после чего расписался в протоколе и уехал, показания не читал, так как торопился.

Оценивая показания свидетеля ФИО24, данные им в ходе предварительного и судебного следствия, суд признает достоверными показания свидетеля ФИО24 в части, согласующейся с иными собранными по делу доказательствами, а в части того, что Алешин С.Д. авторитетом не является, лидерскими качествами не обладает, что подсудимые не совершали хищение в одном из домов в СНТ «Пенсионер», суд отвергает, так как они опровергаются собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями самих подсудимых в части, признанной судом достоверными.

- показаниями свидетеля ФИО25, данными в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.78-81), оглашенными в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что среди его знакомых есть Рябухин И.А. и Алешин С.Д., с которыми он знаком с детства, у них близкие доверительные отношения, они часто проводили вместе досуг, распивали спиртные напитки, делились друг с другом историями. Рябухин И.А. и Алешин С.Д. длительное время нигде не работают и не имеют постоянного источника дохода, а также постоянно нуждаются в деньгах. Он знает, что у Алешина С.Д. и Рябухина И.А. есть много знакомых в «криминальном мире» и они сами негативно относятся к легальному способу заработка. Наиболее активным из них всегда был Алешин С.Д., он обладает качествами лидера и может убедить кого угодно и в чем угодно, многие к нему прислушивались и уважали, Рябухин И.А. был не исключение, он также всегда старался делать так, как говорит Алешин С.Д. В ходе одной из встреч в начале ноября 2019 года, точную дату не помнит, на территории пос.Корфовский Хабаровского района и края, при совместном проведении досуга с Рябухиным И.А. и Алешиным С.Д., последний начал рассказывать, что придумал схему, с помощью которой можно заработать денег. С его слов кражи будут совершаться из частных домов граждан, а также из гаражей в Хабаровском районе Хабаровского края, совершение указанных преступлений является высокодоходным видом противоправной деятельности, так как обычно в частных домах живут обеспеченные люди. Алешин С.Д. предложил с ним объединиться и на постоянной основе совершать кражи из частных домов, он озвучил, что он будет лично выбирать наиболее «богато» выглядевшие частные дома, а также определять стратегию и план проникновения в указанные дома, также сказал, что будет отвечать за распределение денежных средств, полученных в результате успешного совершения преступления. Алешин С.Д. сказал, что в зависимости от ситуации, он будет определять, что каждый из них будет делать, например: наблюдать за окружающей обстановкой, взламывать и проникать внутрь домов или гаражей, организовывать сбыт похищенного имущества и т.д. Он пояснил, что таким образом они смогут обеспечить себе постоянный источник дохода, за счет совершения преступлений. Он (ФИО25) негативно отнесся к предложению Алешина С.Д., так как был официально трудоустроен и не нуждался в деньгах. Однако Рябухин И.А. на его предложение согласился. Тогда Алешин С.Д. рассказал, что он будет главным и Рябухину И.А. нужно его слушаться. Также Алешин С.Д. сказал ему, что они будут очень тщательно готовиться к каждому преступлению и использовать при этом меры конспирации, чтобы не быть замеченными посторонними лицами. В качестве технических средств, Алешин С.Д. сказал, что они будут использовать автомобиль «Toyota Corolla», государственный знак В650УО/27, находящийся в пользовании и принадлежащий ФИО24, который он планировал использовать для вывоза похищенного в домах имущества, а также использовать различные предметы как монтировки, для возможности успешного проникновения в дома и гаражи. Также Алешин С.Д. сказал, что ФИО24 посвящать в преступные действия не будет, а просто возьмет машину под предлогом «покататься». Ему известно со слов Рябухина И.А., что за период с конца ноября 2019 года по конец января 2020 года он совместно с Алешиным С.Д. совершили по указанной схеме серию краж в пос.Корфовский, в СНТ «Пенсионер» 17 км Владивостокского шоссе Хабаровского района и края, похищали различное имущество, такое как строительные инструменты, ювелирные украшения, бытовую технику. После чего Рябухин И.А., согласно отведенной ему Алешиным С.Д. роли и по указанию последнего, производил сбыт похищенного имущества

на Центральном рынке г.Хабаровска, после чего денежными средствами от сбыта похищенного имущества распоряжался Алешин С.Д. Также Рябухин И.А. ему сообщил, что кражу в доме СНТ «Пенсионер» 17 км Владивостокского шоссе совместно с ним и Алешиным С.Д. совершали еще Буянкин В.В. и Пасекин В.Е., данных парней он знает продолжительное время, так как они тоже проживают в пос.Корфовский. Буянкину В.В. по указанию Алешина С.Д. была отведена роль водителя и наблюдение за окружающей обстановкой, а Пасекин В.Е. по указанию Алешина С.Д., наблюдал за окружающей обстановкой и помогал оттаскивать похищенное имущество в машину.

В судебном заседании свидетель ФИО25 оглашенные показания не подтвердил, пояснив, что показания следователю он давал в состоянии опьянения и не читал свои показания, в протоколе допроса действительно стоит его подпись, но протокол он подписал, не читая. Суду пояснил, что Рябухина И.А. и Алешина С.Д. он действительно знает, они учились в одной школе, находятся в дружеских отношениях, лидера у них в компании не было, никто никому не подчинялся, о кражах ему ничего не известно, никто ему о них не рассказывал, в его присутствии никаких указаний по поводу совершения краж Алешин С.Д. не давал. У ФИО24 автомобиль марки «Тойота Королла» действительно был, потом он его продал. Насколько ему известно, указанный автомобиль Алешин С.Д. брал у ФИО24 покататься. На вопросы об обстоятельствах его допроса следователем пояснил, что не помнит, какие вопросы ему задавал следователь, и что именно он на них отвечал.

Оценивая показания свидетеля ФИО25, данные им в ходе предварительного и судебного следствия, суд признает достоверными его показания, данные в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательны, непротиворечивы, подтверждаются собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями самих подсудимых и свидетеля ФИО24 в части, признанной судом достоверными. Доводы свидетеля ФИО25 в суде о том, что оглашенных показаний он следователю не давал, суд отвергает, признает их заведомо ложными, данными с целью помочь подсудимым избежать уголовной ответственности, поскольку он находится с ними в дружеских отношениях.

- протоколом осмотра места происшествия от 23.11.2019г. (т.1 л.д.12-13), согласно которому произведен осмотр жилища потерпевшей ФИО17 - <адрес> в <адрес> и края, в ходе которого на раме окна в месте проникновения обнаружен след перчатки, а также след воздействия посторонним предметом на окне в месте проникновения.

- протоколом осмотра предметов от 27.03.2020г. (т.1 л.д. 73-83), согласно которому осмотрены предоставленные потерпевшей ФИО17: копия товарного чека № ИЗО-004456 от 16.02.2012г. на ноутбук «Асус», стоимость которого составила 28999 руб., копии артикулов на ювелирные украшения, которые постановлением от 27.03.2020г. (том 1 л.д. 83) были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

- протоколом осмотра места происшествия от 31.03.2020г. (том 4 л.д. 41-50), согласно которому с участием Рябухина И.А. был осмотрен участок местности, расположенный вблизи <адрес> в <адрес> и края, в ходе которого Рябухин И.А. указал на место, куда им были выброшены ювелирные украшения и бижутерия, похищенные из жилища потерпевшей ФИО17, в ходе осмотра были изъяты серебряная цепь 925 пробы, серебряный браслет 925 пробы, шесть сережек, булавка и клипса, которые были осмотрены протоколом от 31.03.2020 г. (т.1 л.д.84-98) и постановлением от 07.05.2020 г. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

- Протоколами предъявления предметов для опознания от 07.05.2020г. (т.1 л.д. 90-93, 94-97, 98-101, 102-105, 106-109, 110-113, 114-117, 118-121), согласно которым потерпевшая Потерпевший №1 в группе однородных предметов опознала принадлежащее ей имущество, ранее похищенное из ее жилища и обнаруженное на вышеуказанном участке местности, указанном Рябухиным И.А., а именно: серебряный браслет 925 пробы; серебряную цепь, 925 пробы; серьгу гвоздик желтого цвета с узором в виде ветки на которой имелось три фианита; булавку с узором в виде велосипеда желтого цвета с фианитами белого цвета; серьгу гвоздик желтого цвета с фианитом фиолетового цвета; две серьги желтого цвета с фианитом белого цвета на каждой; клипсу стального цвета со вставками в виде шести фианитов белого цвета

и трех камней зеленого цвета; две сережки красно-желтого цвета с 9 белыми фианитами на каждой.

- протоколом осмотра места происшествия от 23.11.2019г. (т.1 л.д. 152-158), согласно которому произведен осмотр деревянного гаража потерпевшего Потерпевший № 2, расположенного в 5 метрах от <адрес> в <адрес> и края.

- протоколом осмотра документов от 27.03.2020 г. (т.1 л.д.191-193), согласно которому осмотрены документы, представленные потерпевшим Потерпевший №2 на похищенное у него имущество: копия гарантийного талона, фискальный чек и копия товарного чека на электроточку марки «Энергомаш», модели № , серийный номер OR-200505 27ENB/300, стоимость которой составила 1130 руб., копия гарантийного талона на углошлифовальную машинку марки «Sturm» модели AG9018P серийный номер RU 20151106AG/6050, которые постановлением от 12.03.2020г. (т.1 л.д. 198) были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.

Виновность Алешина С.Д. и Рябухина И.А. в совершении вышеуказанного преступления в отношении хищения имущества потерпевшей Потерпевший № 5 подтверждается как вышеприведенными показаниями самих подсудимых Алешина С.Д. и Рябухина И.А. (в части, признанной судом достоверными), свидетелей ФИО25 и ФИО24 (в части, признанной судом достоверными), так и следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, данными ею в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.187-190, 238-241), оглашенными в судебном заседании, подтвержденными ею в полном объеме, из которых следует, что у ее супруга ФИО26 в собственности имеется земельный участок с расположенным на нем домом № по <адрес> в <адрес> и края. На данном участке расположены: одноэтажный деревянный дом, гараж, сарай, летняя кухня. Летняя кухня используется как помещение для временного нахождения там людей, а также для временного размещения строительных инструментов. Одноэтажный деревянный дом оборудован электричеством, утеплен, предназначен для временного проживания, летом, она и супруг проживают на данном участке. Каждый день ее супруг заходит на данный участок, чтобы проверить сохранность имеющегося имущества, она тоже периодически туда заходит, когда есть возможность. Со слов ее супруга, ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 00 мин. он приезжал на земельный участок, все имущество было на месте, с земельного участка он уехал в 09 часов 45 минут, при этом закрыл на замки дом, летнюю кухню и гараж, после чего он уехал в командировку. ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 00 мин. она пошла на земельный участок и обнаружила, что дверь в летнюю кухню открыта, сорванный навесной замок находился вблизи двери. Зайдя в летнюю кухню, она позвонила супругу и спросила у него, какое имущество здесь находится, так как последний раз именно он приходил на земельный участок, после чего он сообщил ей, что там должны быть расположены конкретные инструменты. Осмотрев помещение, она обнаружила, что действительно отсутствует следующее имущество: пила торцевая, в корпусе голубого цвета, фирмы «Makita», модель LS 1040, серийный № , приобретенная ДД.ММ.ГГГГ за 20470 рублей, оценивает ее стоимость на момент хищения в 20470 рублей; ленточная шлифовальная машина в корпусе зеленого цвета, фирмы «Bosch», модель PBS приобретена за 7 500 рублей в феврале 2019 года, оценивает ее стоимость на момент хищения в 7 500 рублей; дрель ударная в корпусе синего цвета марки «Dexter», модель «Impact Drill PC6501D», серийный № приобретена ДД.ММ.ГГГГ за 1 780 рублей, оценивает ее стоимость на момент хищения в 1 780 рублей; фен строительный в корпусе синего цвета марки «Dexter», модель «HeatGUN» HG-DP 2000, серийный №, приобретен ДД.ММ.ГГГГ за 1 988 рублей, оценивает его стоимость на момент хищения в 1 988 рублей; перфоратор в корпусе голубого цвета с черными вставками марки «Bosch», модель GBH2-26 DRE, серийный №, приобретен ДД.ММ.ГГГГ за 10 923 рубля, оценивает его стоимость на момент хищения с учетом износа и эксплуатации в 9000 рублей; точильная шлифовальная машина в корпусе синего цвета марки «Sparky», модель «MBG-175L», серийный № , приобретена ДД.ММ.ГГГГ за 4895 рублей, оценивает ее стоимость на момент хищения с учетом износа и эксплуатации в 4000 рублей, сварочный аппарат инверторный в корпусе серого цвета марки «Ресанта» зав. № №, дату приобретения не помнит, оценивает его стоимость на момент хищения с учетом износа и эксплуатации в 6000 рублей; угловая шлифовальная машина

марки «Makita», модель 9558HNK, серийный №, приобретена ДД.ММ.ГГГГ за 7 000 рублей, оценивает ее стоимость на момент хищения в 7000 рублей; бензопила марки «Husqvarna», модель 137, в корпусе оранжевого цвета, приобретена в 2010 году за 7 800 рублей в магазине «Хускварна», оценивает ее стоимость на момент хищения с учетом износа и эксплуатации в 7000 рублей. После чего она прошла до угла дома, чтобы посмотреть в целом обстановку на участке. Повернувшись, она увидела, что входная дверь на веранду открыта. Повреждений дверь и замок не имели. Вещи, находящиеся на веранде были на месте. Дальше она пошла к входной двери в дом, и увидела, что дверь приоткрыта, дверь повреждений не имела, навесной замок был целый, однако врезной замок был открыт. Сняв навесной замок и открыв дверь в дом, она увидела, что общий порядок в доме нарушен, прямо на противоположной стороне относительно входной двери перевернут диван, с правой стороны рядом с первой и второй комнатой вблизи камина лежал конвектор, а с левой стороны вблизи пластикового окна отсутствует телевизор марки «Samsung» модели LE40C550, 40 дюймов, в корпусе черного цвета, приобретенный ДД.ММ.ГГГГ за 26999 рублей, который на момент совершения хищения она оценивает в 10000 рублей ввиду длительного использования и с учетом износа. Таким образом, сумма ущерба составила 74 738 рублей – это сумма не возмещенного ущерба за похищенное имущество, ущерб является для нее значительным, так как в настоящий период времени она находится в декрете и на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, ежемесячный доход ее супруга составляет 50 000 рублей в месяц, из которых они приобретают продукты питания, одежду, а также оплачивают коммунальные услуги.

- показаниями свидетеля ФИО26, данными им в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.225-228), оглашенными в судебном заседании, подтвержденными свидетелем в полном объеме, из которых следует, что у него в собственности имеется земельный участок с расположенным на нем домом № по <адрес> в <адрес> и края, на котором расположены: одноэтажный деревянный дом, гараж, сарай, летняя кухня. ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 00 мин. он приезжал на указанный земельный участок, все имущество было на месте, с земельного участка он уехал в 09 часов 45 минут, при этом закрыл на замок дом, летнюю кухню и гараж, после чего уехал в командировку. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила его супруга Потерпевший №5 и сообщила, что в этот день в 15 час. 00 мин. она пошла на указанный земельный участок и обнаружила, что дверь в летнюю кухню открыта, навесной замок сорван. Зайдя в летнюю кухню, она спросила у него, какое имущество здесь находится, после чего он сообщил ей, что там должны быть расположены строительные инструменты, в ходе разговора с женой они выяснили, что ряд инструментов похищен. После чего она прошла до угла дома и увидела, что входные двери на веранду дома, а также в сам дом открыты. Зайдя в дом, она обнаружила, что общий порядок в доме нарушен и похищен телевизор марки «Samsung» модели LE40C550, 40 дюймов, в корпусе черного цвета приобретенный ДД.ММ.ГГГГ за 26999 рублей и оцениваемый в момент совершения хищения в 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 30 минут, вернувшись из командировки, он решил осмотреть участок самостоятельно, он зашел в летнюю кухню, расположенную напротив дома, которая используется, как помещение для временного нахождения там людей, а также для временного размещения там строительных инструментов, осмотрев ее, обнаружил, что действительно отсутствует следующее имущество: пила торцевая в корпусе голубого цвета фирмы «Makita», модель LS 1040 серийный № , приобретенная ДД.ММ.ГГГГ за 20470 рублей, оценивает ее в такую же стоимость; ленточная шлифовальная машина в корпусе зеленого цвета фирмы «Bosch», модель PBS приобретена за 7 500 рублей в феврале 2019 года, оценивает ее в такую же стоимость; дрель ударная в корпусе синего цвета марки «Dexter», модель «Impact Drill PC6501D», серийный №, приобретена ДД.ММ.ГГГГ за 1 780 рублей, оценивает в такую же стоимость; фен строительный в корпусе синего цвета марки «Dexter» модель «HeatGUN» HG-DP 2000, серийный №, приобретен ДД.ММ.ГГГГ за 1 988 рублей, оценивает в такую же стоимость; перфоратор в корпусе голубого цвета с черными вставками марки «Bosch», модель GBH2-26 DRE, серийный №, приобретен ДД.ММ.ГГГГ за 10 923 рубля, оценивает на момент хищения в 9000 рублей; точильная шлифовальная машина в корпусе синего цвета марки «Sparky» модель «MBG-175L», серийный № , приобретена ДД.ММ.ГГГГ за 4 895 рублей, оценивает на момент хищения в 4000 рублей; сварочный аппарат инверторный в корпусе серого цвета марки «Ресанта» зав. № № дату приобретения не помнит, оценивает на момент хищения в 6000 рублей; угловая шлифовальная машина марки «Makita», модель

9558HNK, серийный №, приобретена ДД.ММ.ГГГГ за 7 000 рублей, оценивает на момент хищения в 7000 рублей; бензопилу марки «Husqvarna», модель 137, приобретена в 2010 году за 7 800 рублей, оценивает на момент хищения в 7000 рублей.

- протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2020г. (т.2 л.д. 170-180), согласно которому осмотрен <адрес> в <адрес> и края, в ходе осмотра на находящемся внутри дома обогревателе обнаружен след перчатки.

-протоколом осмотра места происшествия от 31.01.2020г. (т.2 л.д. 196-200), согласно которому осмотрено помещение летней кухни, расположенной на территории земельного участка по адресу: <адрес> и края

- протоколами осмотра документов от 27.03.2020г. (т.3 л.д. 1-5) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.231-233), которыми осмотрены следующие документы: свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым земельный участок, а также жилой дом по адресу: <адрес> и края на праве собственности принадлежат ФИО26; а также представленные потерпевшей Потерпевший № 5: копия товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ и копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на телевизор марки «Samsung» модели LE40C550 (с указанной стоимостью 26999 руб.), копия гарантийного талона № от ДД.ММ.ГГГГ, копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ и копия фискального чека на пилу торцевую «Makita» модели LS 1040 (с указанной стоимостью 20470 руб.), копия гарантийного талона № от ДД.ММ.ГГГГ и копия товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ на угловую шлифовальную машину марки «Makita» модели 9558HNK (с указанной стоимостью 7000 руб.), копия гарантийного свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ и копия товарного чека № от ДД.ММ.ГГГГ на точильную шлифовальную машину марки «Sparky» модели «MBG-175L» (с указанной стоимостью 4895 руб.), копия гарантийного талона № от ДД.ММ.ГГГГ на перфоратор марки «Bosch» модели GBH2-26 DRE, копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ и копия гарантийного талона от ДД.ММ.ГГГГ на дрель ударную «Dexter» модели «Impact Drill PC6501D» (с указанной стоимостью 1780 руб.), копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на фен строительный «Dexter» модели «HeatGUN» HG-DP 2000 (с указанной стоимостью 1988 руб.).

Виновность Рябухина И.А. в совершении вышеуказанного преступления в отношении повреждения имущества потерпевшей Потерпевший № 5 подтверждается как вышеприведенными показаниями самих подсудимых Алешина С.Д. и Рябухина И.А. (в части, признанной судом достоверными), свидетелей ФИО25 и ФИО24 (в части, признанной судом достоверными), так и следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, данными ею в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.187-190, 238-241), оглашенными в судебном заседании, подтвержденными ею в полном объеме, из которых следует, что после обнаружения ею 24.01.2020г. в 15 час. 00 мин. хищения вышеуказанного в приговоре имущества из летней кухни и <адрес> в <адрес> и края, она вышла из указанного дома, обошла его и обнаружила, что два пластиковых окна: находящееся на веранде дачного дома и в самом дачном доме, открыты, стекла целые, на раме имелись повреждения, замки выломаны. Данные пластиковые окна устанавливал мастер по окнам: в 2015 году установлено пластиковое окно в доме, в 2017 году установлено пластиковое окно на веранде дома. Данные окна стоили по 10000 рублей каждое, в настоящее время оценивает их в такую же сумму. В тот момент, когда в дом проникли, то повредили пластиковые окна таким образом, что они уже не подлежат восстановлению, то есть их привели в непригодное для использования состояние, в связи с чем она, после совершенного преступления, вызвала мастера по установке окон, который осмотрел окна, а также комплектующие к нему. Мастером были произведены замеры окон, а так же произведен расчет стоимости их замены. Стоимость одного окна составила 10 000 рублей. Таким образом, чтобы заменить окно со всеми комплектующими, необходимы денежные средства в сумме 10 000 рублей, а в общей сложности 20000 рублей, чтобы заменить два окна, однако в настоящее время таких денежных средств у нее нет, в связи с чем она не сможет заменить поврежденное окно. Таким образом, сумма ущерба от повреждения двух указанных окон составила 20 000 рублей, ущерб является для нее значительным, так как в настоящий период времени она находится в декрете и на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей,

ежемесячный доход ее супруга составляет 50 000 рублей в месяц, из которых они приобретают продукты питания, одежду, а также оплачивают коммунальные услуги.

- показаниями свидетеля ФИО26, данными им в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.225-228), оглашенными в судебном заседании, подтвержденными свидетелем в полном объеме, из которых следует, что помимо хищения вышеприведенного в приговоре имущества из летней кухни и <адрес> в <адрес> и края, были повреждены два пластиковых окна: пластиковое окно, находящееся на веранде и пластиковое окно, находящееся в самом дачном доме, на рамах имелись повреждения, замки выломаны.

- показаниями специалиста ФИО27, данными им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.8-10), оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, из которых следует, что он трудоустроен в должности инженера-консультанта по замерам в ООО «Ремстройсерис». ДД.ММ.ГГГГ он выезжал на дачный <адрес> в <адрес> и края для замера двух пластиковых окон. По приезду на место было установлено, что пластиковое окно на веранде дачного дома восстановлению не подлежит, так как выломан оконный замок; пластиковое окно дачного дома восстановлению не подлежит, так как выломан оконный замок. Необходимо полностью производить замену каждого из указанных окон. Он произвел замеры окон, после чего по данным замерам по каждому окну был произведен расчет стоимости окна с комплектующими, стоимость каждого окна составила по 10000 руб. Таким образом, общий счет за два окна составил 20000 рублей. Актуальная стоимость аналогичных окон на весь январь 2020 года составляла не менее 10 000 рублей за каждое окно.

-протоколом осмотра документов от 08.05.2020г. (т.3 л.д.12-15), согласно которому осмотрена справка о стоимости пластикового окна от 07.05.2020г. за подписью специалиста ФИО27 от 08.05.2020г., из которой следует, что стоимость каждого из двух пластиковых окон составляет по 10000 руб. Указанная справка постановлением от 08.05.2020г. (т.3 л.д.16) была признана и приобщена к уголовному делу в качестве иного документа.

- протоколом осмотра места происшествия от 24.01.2020г. (т.2 л.д. 170-180), согласно которому осмотрен <адрес> в <адрес> и края, в ходе осмотра которого зафиксированы повреждения на окнах (т.2 л.д.177).

Виновность Алешина С.Д., Рябухина И.А., Пасекина В.Е. и Буянкина В.В. в совершении вышеуказанного преступления в отношении потерпевшей Потерпевший № 4 подтверждается как вышеприведенными показаниями самих подсудимых Алешина С.Д., Рябухина И.А., Пасекина В.Е. и Буянкина В.В. (в части, признанной судом достоверными), свидетелей ФИО25 и ФИО24 (в части, признанной судом достоверными), так и следующими доказательствами:

-показаниями потерпевшей Потерпевший №4, данными ею в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.148-151, т.3 л.д.85-86), оглашенными в судебном заседании, подтвержденными ею в полном объеме, из которых следует, что у нее в собственности с 2003 года имеется земельный участок №, расположенный по <адрес> в СНТ «Пенсионер» в районе 17 км <адрес> и края. На территории земельного участка имеется двухэтажный дом, вход в который осуществляется через металлическую дверь, оборудованную замком. Дачный дом пригоден для проживания в нем, так как имеется печь, электричество и все необходимые предметы обихода. В период с мая по сентябрь, а также на зимних праздниках она там проживает, также часто приезжает в выходные дни. В данном доме имеется подвал, окно в который расположено с левой стороны относительно входной двери. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она проживала на указанном участке с семьей, все имущество как в доме, так и в подвале находилось на своих местах. ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 00 мин. она уехала в <адрес>, все находилось на своих местах, при этом она закрыла все окна, входную дверь, а также окно в подвал. ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 00 мин. она вернулась на указанный участок и увидела, что окно в подвал повреждено, открыв металлическую дверь, ведущую в подвал, она увидела, что металлическая решетка, находящая на окне, лежит на полу подвала, металлической стол, который ранее располагался вблизи окна под окном, уже лежал на полу, также она обнаружила пропажу ранее

находившихся в подвале следующих вещей: электропила китайского производства, марку и модель не помнит, оранжевого цвета, мощностью 2,4 кВт, сверху под которой на корпусе имелись китайские иероглифы, особенности: шнур с вилкой китайской модификации, т.е. с плоскими металлическими штырями, которым был прикручен шнур с российской вилкой и заизолирован изолентой, куплена в Китае в 2015 году за 5000 рублей, с учетом того, что ей она практически не пользовалась, оценивает ее стоимость на момент хищения в 5000 рублей; бензопила марки «Партнер», в корпусе зеленого цвета, приобретена в г. Хабаровске в 2014 году за 6000 рублей, с учетом того, что ей она практически не пользовалась, оценивает ее стоимость на момент хищения в 5000 рублей; шлифовальная машинка марки «Профессионал» в корпусе синего цвета, ширина ленты 80 мм, приобреталась ею в 2016 году за 5000 рублей, с учетом того, что ей она практически не пользовалась, оценивает ее стоимость на момент хищения в 5000 рублей; углошлифовальная машинка марки «Энергомаш», в корпусе оранжевого цвета, на корпусе слева имелась надпись выполненная маркером, а именно «Качество», приобреталась в г. Хабаровске в 2017 году за 4700 рублей, с учетом того, что ей она практически не пользовалась, оценивает ее стоимость на момент хищения в 4 700 рублей; шлифовальная машинка марки «Кротон», в корпусе синего цвета, 1,3 кВт мощностью, шнур на которой перемотан изолентой и на корпусе которой отсутствовала защита, приобреталась в 2012 году за 3500 руб., с учетом износа оценивает ее стоимость на момент хищения в 3 000 рублей; шконтоверт марки «Rebir» в корпусе синего цвета, приобретался в г. Хабаровске в 2013 году за 8000 рублей, с учетом того, что им она практически не пользовалась, оценивает его стоимость на момент хищения в 8000 рублей; дрель «Hitachi» в корпусе зеленого цвета, мощностью 1,3 кВт, приобретена в г.Хабаровске в 2014 году за 5000 рублей, с учетом того, что ей она практически не пользовалась, оценивает ее стоимость на момент хищения в 5000 рублей; ручная циркулярная пила «Мохито» мощностью 5600 оборотов, в корпусе зеленого цвета, приобреталась в 2012 году за 6000 рублей, так как она ею практически не пользовалась, оценивает ее стоимость на момент хищения в 6000 рублей; ручная циркулярная пила «Мохито» мощностью 4 900 оборотов, в корпусе зеленого цвета, приобреталась в 2015 году за 6000 рублей, так как она ею практически не пользовалась, оценивает ее стоимость на момент хищения в 6000 рублей. Все указанные предметы приобретала лично она за собственные денежные средства. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 47 700 рублей, который для нее является значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 18000 рублей, из которых она приобретает продукты питания, одежду, оплачивает коммунальные услуги, содержит несовершеннолетнего ребенка. Пояснила, что Пасекин В.Е. и Буянкин В.В. выплатили ей по 12000 руб., каждый, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, к ним она претензий не имеет. Также пояснила, что подвальное помещение дома не предназначено для проживания, он использовался ею для хранения вещей. Подвал имеет отдельный от дома вход. Подвал и дом – это единое здание, сам дом стоит на цокольном этаже, в котором находится подвал.

- протоколом осмотра места происшествия от 10.01.2020г. (т.2 л.д. 108-119), согласно которому осмотрен дом, расположенный на участке № по <адрес> в С/Т «Пенсионер» сопка «Двух Братьев» в районе 17 км <адрес> и края. Согласно фототаблице к указанному протоколу (т.2 л.д.114) подвальное помещение является единым целым с самим домом, верхние этажи дома находятся над подвальным помещением.

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 159-162), которым осмотрена копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой земельный участок №, расположенный в С/Т «Пенсионер» сопка «Двух Братьев» в районе 17 км <адрес> и края, принадлежит на праве собственности Потерпевший №4

- техническим планом здания и поэтажным планом, приобщенными к материалам дела в судебном заседании по ходатайству стороны защиты (т.7 л.д.26-42), из которых следует, что дом, расположенный на земельном участке № в С/Т «Пенсионер» сопка «Двух Братьев» в районе 17 км <адрес> и края состоит из трех этажей: цокольного (в котором расположен подвал, из которого совершено хищение), первого и второго этажа, при этом все этажи являются элементами одного и того же здания, расположены друг над другом, входы в цокольный этаж (подвал) и первый этаж дома расположены друг над другом.

Виновность Рябухина И.А. в совершении вышеуказанного преступления в отношении хищения имущества потерпевшего Потерпевший № 3 подтверждается как вышеприведенными показаниями самого подсудимого Рябухина И.А., Алешина С.Д. (в части, признанной судом достоверными), так и следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными им в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.10-11, 64-67), оглашенными судебном заседании, подтвержденными им в полном объеме, из которых следует, что у его отца ФИО28 в собственности имеется металлический контейнер, который расположен вблизи <адрес> в <адрес> и края, которым он (Потерпевший № 3) пользуется на безвозмездной основе и хранит свое имущество. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 40 мин. он последний раз находился в контейнере, при этом повесил два навесных замка на контейнер, находящееся в контейнере имущество было на своих местах, а ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 10 мин. он приехал и обнаружил, что двери металлического контейнера приоткрыты, навесные замки на контейнере отсутствуют. Зайдя в контейнер, он обнаружил, что из него похищено принадлежащее ему имущество: квадроцикл марки «YAMAHA Grizzly 250» темно-зеленого цвета (хаки), который он купил ДД.ММ.ГГГГ на Индустриальном рынке <адрес> за 120000 рублей, на момент совершения преступления оценивает его в 120000 рублей, так как им он не пользовался, и он находился в таком же состоянии, как и на момент покупки. ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен на следственное действие «выемка» в ГСК № , расположенный в <адрес> в 500 метрах от остановки общественного транспорта «<адрес>», вблизи <адрес> в <адрес>. В ходе данного следственного действия ему предъявили квадроцикл, он его опознал как свой, вставил имевшийся у него запасной ключ в зажигание и квадроцикл завелся, после чего, ему его вернули под расписку. Помимо этого он обнаружил, что в контейнере отсутствуют принадлежащие ему инструменты, которые также располагались в контейнере: сварочный аппарат синего цвета, марку не помнит, куплен им в сентябре 2019 года за 5000 рублей, ввиду того, что он им не пользовался, оценивает его в 5 000 руб.; заточный станок для цепей марки «KRATON» темно-синего цвета, куплен им в 2018 году за 2500 рублей, с учетом износа и ввиду того, что периодически им пользовался, оценивает его в 2000 рублей; наждачный станок оранжевого цвета, куплен им осенью 2019 года за 6000 рублей, ввиду того, что он им не пользовался, оценивает его в 6000 руб.; бензопила марки «Чемпион» в корпусе оранжевого цвета, куплена им 1,5 года назад за 7000 рублей, с учетом износа оценивает ее в 5000 рублей, ввиду того, что на ней сломан стартер. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 138000 рублей. Ему был возвращен принадлежащий ему квадроцикл, однако строительные инструменты общей стоимостью 18 000 рублей не возвращены. Причиненный ущерб в 138000 рублей для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 35000 рублей, из которых он приобретает продукты питания, одежду, а также оплачивают коммунальные услуги.

-показаниями свидетеля ФИО28, данными им в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.97-98), оглашенными в судебном заседании, подтвержденными свидетелем в полном объеме, из которых следует, у него в собственности имеется металлический контейнер, расположенный на расстоянии 15 м от <адрес> в <адрес> и края. Данный контейнер расположен на принадлежащем ему участке местности на праве собственности. Контейнером пользуется как он, так и его сын – Потерпевший № 3 на безвозмездной основе, в котором сын хранит принадлежащее ему имущество. Со слов его сына ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 40 мин. он последний раз находился на участке, закрыл контейнер на два навесных замка, имущество в контейнере было на своих местах. ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 10 мин. сын приехал на участок и обнаружил, что двери металлического контейнера приоткрыты, навесные замки на контейнере отсутствуют, а из контейнера похищено принадлежащее сыну имущество: квадроцикл марки «YAMAHA Grizzly 250» темно-зеленого цвета, который сын купил ДД.ММ.ГГГГ за 120000 рублей; сварочный аппарат, купленный им в сентябре 2019 года; заточный станок для цепей марки «KRATON», купленный им в 2018 году; наждачный станок оранжевого цвета, купленный им осенью 2019 года; бензопила марки «Чемпион», купленная им 1,5 года назад за 7000 рублей. В ходе следствия квадроцикл сыну был возвращен.

- показаниями свидетеля ФИО21, данными им в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.51-52), оглашенными в судебном заседании с согласия участников процесса, из которых

следует, что вблизи <адрес> в <адрес> он снимает гараж № , в котором он хранит принадлежащее ему имущество. У него есть знакомый Рябухин И.А., который позвонил ему в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и попросил оставить на хранение принадлежащий ему квадроцикл марки «YAMAHA Grizzly 250» в корпусе темного зеленого цвета, при этом пояснив, что ему негде его хранить. На просьбу Рябухина И.А. он ответил согласием, откуда у него указанный квадроцикл, он не спрашивал. После чего в период времени с 05.01.2020 г. по 07.01.2020 г. Рябухин И.А. привез указанный квадроцикл на грузовике и оставил у него в гараже. О том, что указанный квадроцикл похищен, он узнал от сотрудников полиции, в какой-либо преступный сговор с Рябухиным И.А. он не вступал.

- протоколом осмотра места происшествия от 07.01.2020г. (т.1 л.д. 209-211), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный на расстоянии 15 метров от <адрес> в <адрес> и края, на котором расположен контейнер, из которого, со слов участвующего в осмотре ФИО28, похищено вышеуказанное имущество.

- протоколом выемки от 05.03.2020г. (т.2 л.д. 57-60), согласно которому у свидетеля ФИО21 из гаража №, расположенного вблизи <адрес> в <адрес> изъят квадроцикл марки «YAMAHA Grizzly 250», который в дальнейшем был осмотрен протоколом от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.86-92) и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

- протоколом осмотра документов от 24.03.2020г. (т.2 л.д.76-78), которым осмотрена представленная потерпевшим Потерпевший №3 копия товарного чека от ДД.ММ.ГГГГ на квадроцикл, с указанной стоимостью 120000 руб., которая постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 79) признана и приобщена к уголовному делу в качестве иного документа.

Суд, заслушав в судебном заседании и огласив вышеприведенные показания подсудимых, потерпевших и свидетелей, исследовав письменные доказательства, считает, что виновность подсудимых Алешина С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е. в совершении вышеуказанных преступлений установлена совокупностью приведенных выше доказательств.

Оценивая вышеприведенные показания потерпевших ФИО17, Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 4, Потерпевший № 5, свидетелей ФИО29, ФИО21, ФИО28, ФИО26, ФИО24 (в части, признанной судом достоверными), ФИО25 (в части, признанной судом достоверными), специалиста ФИО27, а также самих подсудимых ФИО1 (в части, признанной судом достоверными), ФИО4 (в части, признанной судом достоверными), ФИО3 (в части, признанной судом достоверными) и ФИО2 (в части, признанной судом достоверными), суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с иными вышеприведенными по делу доказательствами, которые суд признает относимыми и допустимыми, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершенных ими вышеуказанных преступлениях.

Оснований для оговора подсудимых со стороны потерпевших или свидетелей, равно как и самооговора самими подсудимыми, судом не установлено.

Кроме того, в судебном заседании была допрошена свидетель ФИО20, пояснившая, что Алешин С.Д. приходится ей сыном, они периодически проживают вместе по адресу: <адрес>, иногда сын живет в <адрес>, по какому адресу, она не знает. Ее сын периодически работал, занимался сбором окон и мебели, сваркой заборов. По характеру он отзывчивый, добрый, помогает всем. У ее сына имеется заболевание, гастрит.

Оценивая показания свидетеля ФИО20 суд приходит к выводу о том, что они не подтверждают и не опровергают обвинение, предъявленное подсудимым, и принимает ее показания в качестве характеризующего материала подсудимого Алешина С.Д.

Таким образом, анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности Алешина С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е. в совершении указанных выше преступлений и квалифицирует действия:

- Алешина С.Д. и Рябухина И.А., каждого, по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (за хищение имущества ФИО17 и Потерпевший № 2) – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой, с незаконным проникновением в хранилище и жилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

- Алешина С.Д. и Рябухина И.А., каждого, по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (за хищение имущества Потерпевший № 5) – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой, с незаконным проникновением в помещение и жилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

- Алешина С.Д. и Рябухина И.А., каждого, по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (за хищение имущества Потерпевший № 4) – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

- Буянкина В.В. и Пасекина В.Е., каждого, по ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ (за хищение имущества Потерпевший № 4) – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

- Рябухина И.А. по ст.158 ч.2 п.п. «б,в» УК РФ (за хищение имущества Потерпевший № 3) – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

- Рябухина И.А. по ст. 167 ч.1 УК РФ (за повреждение имущества Потерпевший №5) - как умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.

Квалифицирующий признак краж и умышленного повреждения чужого имущества «с причинением значительного ущерба гражданину» (в отношении потерпевших ФИО17, Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 4, Потерпевший № 5) нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, поскольку согласно примечанию 2 к ст.158 УК РФ, значительный ущерб гражданину (в том числе по ст.ст.158 и 167 УК РФ) определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Ущерб, сумма которого составила для потерпевших: ФИО17 - 30200 руб., Потерпевший №2 – 9400 руб., Потерпевший №4 – 47700 руб., Потерпевший №5 - 74738 руб. (за хищение ее имущества) и 20000 рублей (за повреждение ее имущества), Потерпевший № 3 – 138000 руб., установлен и превышает установленный законом минимальный размер ущерба для признания его значительным. Как пояснили сами потерпевшие, указанный для каждого из них размер ущерба, с учетом их материального положения, является для каждого из них значительным. Так, для ФИО17 указанный ущерб является значительным, так как она является пенсионером, ее пенсия составляет 12000 рублей, из которых она приобретает продукты питания, одежду, оплачивает коммунальные услуги, а также содержит дочь-инвалида нерабочей группы. Для Потерпевший № 2 указанный ущерб является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 37000 рублей, из которых он приобретает продукты питания, одежду, а также оплачивает коммунальные услуги. Для Потерпевший №5 ущерб в суммах 74 738 рублей и 20000 рублей является значительным, так как в настоящий период времени она находится в декрете и на ее иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, ежемесячный доход ее супруга составляет 50000 рублей в месяц, из которых они приобретают продукты питания, одежду, а также оплачивают коммунальные услуги. Для Потерпевший № 4 указанный ущерб является значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 18000 рублей, из которых она приобретает продукты питания, одежду, оплачивает коммунальные услуги, содержит несовершеннолетнего ребенка. Для Потерпевший № 3 указанный ущерб является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 35000 рублей, из которых он приобретает продукты питания, одежду, а также оплачивают коммунальные услуги.

Потерпевшие логично и убедительно дали пояснения о стоимости похищенного у них имущества, некоторые предоставили часть документов на это имущество. Никто из

потерпевших ранее не был знаком с подсудимыми, поэтому оснований для оговора последних, с целью необоснованного обогащения за их счет, со стороны потерпевших, судом не установлено.

Квалифицирующий признак краж «незаконное проникновение в хранилище» (в отношении потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №3) нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку согласно примечанию 3 к ст.158 УК РФ, под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

В ходе рассмотрения дела установлено, что хищение имущества потерпевшего Потерпевший №2 совершено из гаража, а имущества Потерпевший №3 – из контейнера. Как видно из вышеуказанных протоколов осмотра места происшествия, а также из пояснений потерпевших Потерпевший № 2 и Потерпевший № 3, указанные гараж и контейнер, из которых были совершены хищения их имущества, соответственно, потерпевшие использовали для хранения в них автомобиля, квадроцикла, различного инструмента и иного принадлежащего им имущества. Указанные гараж и контейнер были оборудованы запирающими устройствами и замками.

Квалифицирующий признак кражи «незаконное проникновение в помещение» (в отношении потерпевшей Потерпевший № 5) нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку согласно примечанию 3 к ст.158 УК РФ, под помещением понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. При этом, часть имущества, принадлежащего Потерпевший № 5, была похищена из помещения летней кухни, которая используется как помещение для временного нахождения там людей и временного размещения строительных инструментов, оборудованной дверями и замком, в котором хранились вещи потерпевшей.

Квалифицирующий признак краж «незаконное проникновение в жилище» (в отношении потерпевших ФИО17, Потерпевший № 4, Потерпевший № 5) также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку согласно примечанию к ст.139 УК РФ, под жилищем уголовный закон понимает *индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями*, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.

В ходе рассмотрения дела установлено, что хищение имущества ФИО17 совершено из квартиры, расположенной в одноэтажном трехквартирном доме, являющейся жилищем ФИО17, пригодной для проживания, оборудованной всеми коммуникациями, необходимыми для проживания, в которой она постоянно проживает; хищение части имущества Потерпевший № 5 совершено из одноэтажного деревянного дома, оборудованного электричеством, утепленного, предназначенного для временного проживания, в котором Потерпевший № 5 с семьей проживают в летнее время года; хищение имущества Потерпевший № 4 совершено из подвального помещения индивидуального жилого дома, пригодного для проживания, оборудованного печью, электричеством, всеми необходимыми предметами обихода, в котором она с семьей проживают в период с мая по сентябрь, на зимних праздниках, а также часто приезжают в выходные дни.

Доводы стороны защиты о том, что в действиях подсудимых Алешина С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е. по хищению имущества Потерпевший № 4 неверно установлен квалифицирующий признак «незаконного проникновения в жилище», поскольку хищение было совершено из подвального помещения дома, не предназначенного для проживания и имеющего отдельный вход, суд отвергает, как не основанные на указанных выше нормах закона, поскольку как следует из вышеприведенных доказательств, индивидуальный жилой дом потерпевшей Потерпевший № 4 состоит из трех этажей: цокольного (в котором расположен подвал, из которого совершено хищение), первого и второго этажа, при этом все этажи являются элементами одного и того же здания,

расположены друг над другом. Таким образом, подвальное помещение указанного дома, из которого совершено хищение, хоть и является не жилым, однако оно является одним целым с самим домом, представляет собой единое здание и по смыслу примечания 3 к ст.158 УК РФ является жилищем, поскольку представляет собой жилой дом, неотъемлемой частью которого является, в том числе и входящий в его состав подвал.

При этом, потерпевшие Потерпевший № 1, Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 согласия на проникновение в вышеуказанные жилища, помещения и хранилища, подсудимым не давали.

Совершение Алешиным С.Д. и Рябухиным И.А. вышеуказанных преступлений в отношении хищения имущества потерпевших Потерпевший №5, ФИО17, Потерпевший №2 и Потерпевший № 4 в составе организованной группы нашло свое подтверждение в ходе судебного следствия. Так, судом установлено, что организованная группа имела все необходимые признаки, она была создана Алешиным С.Д. для длительного, неоднократного совершения краж на территории Хабаровского района. Алешин С.Д. руководил организованной группой, подбирал ее участников, руководил их действиями, давал указания о совершении преступлений, требовал соблюдения дисциплины, распределял денежные средства, полученные от преступной деятельности, обеспечивал функционирование организованной группы. Роль непосредственного исполнителя преступлений возлагалась Алешиным С.Д. как на себя, так и на Рябухина И.А., при этом каждый из них имел четко определенные обязанности, связанные с подготовкой к совершению преступлений, их совершению, сбыту похищенного имущества. Организованная группа отличалась своей устойчивостью и сплоченностью, высокой степенью организованности и конспирацией. Алешин С.Д. и Рябухин И.А. являлись родственниками, доверяли друг другу. Организованная группа существовала длительное время, в течение которого ею неоднократно были совершены аналогичные преступления на территории одного района – Хабаровского района Хабаровского края. При совершении краж, использовалось постоянство форм и методов преступной деятельности, указанные лица действовали по единой схеме, они были технически оснащены транспортом, монтировками, перчатками для сокрытия следов рук, тщательно готовились к совершению каждого преступления, включая, в том числе, подыскание орудий совершения преступлений, мест для сбыта похищенного имущества, выработку способов проникновения в помещения, хранилища и жилища. В свою очередь Буянкин В.В. и Пасекин В.Е. совершили преступление в отношении имущества потерпевшей Потерпевший № 4 в составе лиц по предварительному сговору с Рябухиным И.А. и Алешиным С.Д., о чем свидетельствует согласованный характер их действий, при этом участниками организованной группы Буянкин В.В. и Пасекин В.Е. не являлись, а были привлечены Алешиным С.Д. для совершения указанного преступления в отношении имущества Потерпевший №4

Доводы стороны защиты о том, что организованная группа не может состоять из двух человек, суд отвергает, поскольку количественного ограничения по составу организованной группы законодателем не установлено.

Согласно справкам на л.д. 66, 67, 88, 90,113, 135, 147, 149 т.5 подсудимые Алешин С.Д., Рябухин И.А., Пасекин В.Е. на учете у врачей психиатра и нарколога не состоят, подсудимый Буянкин В.В. состоит на учете у врача психиатра с диагнозом «органическое расстройство личности с легкими стойкими аттентивно-мнестическими нарушениями».

<данные изъяты>

С учетом изложенного, а также поведения подсудимых Алешина С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е. в судебном заседании, которое не вызывает сомнений в их способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, суд признает Алешина С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е. вменяемыми по отношению к инкриминируемым им деяниям.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Алешину С.Д. по всем совершенным им преступлениям суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений,

изобличению соучастников преступлений, поскольку с его участием проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он пояснил об обстоятельствах содеянного, состояние здоровья и наличие заболеваний, возврат части похищенного имущества, принесение извинений потерпевшим, частичное возмещение ущерба потерпевшей Потерпевший № 5, причиненного в результате преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Рябухину И.А. по всем совершенным им преступлениям суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению соучастников преступлений (по преступлениям, совершенным в составе организованной группы), розыску имущества, добытого в результате преступления, поскольку с его участием проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он пояснил об обстоятельствах содеянного, а также осмотр места происшествия, в ходе которых обнаружена и изъята часть похищенного имущества, состояние здоровья и наличие заболеваний, принесение извинений потерпевшим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Буянкину В.В. и Пасекину В.Е., каждому, суд признает фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, состояние здоровья и наличие заболеваний, принесение извинений потерпевшей, частичное возмещение ущерба потерпевшей Потерпевший № 4 в сумме по 12000 руб. каждым.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, судом не установлено.

При назначении наказания по вышеуказанным преступлениям Алешину С.Д., Рябухину И.А., Буянкину В.В. и Пасекину В.Е., каждому, суд в соответствии со ст.ст.43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных деяний, данные о личности подсудимых, представленные характеристики, все установленные по делу обстоятельства, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение подсудимых и влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, а также необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности подсудимых, и приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы каждому из подсудимых по каждому из совершенных ими преступлений, с применением положений ст.62 ч.1 УК РФ.

Назначение иного, более мягкого вида наказания, предусмотренного санкций ст.158 ч.3 УК РФ (подсудимым Буянкину В.В. и Пасекину В.Е.), а также ст.ст.158 ч.2, 167 ч.1 УК РФ (подсудимому Рябухину И.А.), с учетом вышеуказанных обстоятельств, данных о личности подсудимых, в том числе их материального положения, суд считает нецелесообразным.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, либо с ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем оснований для применения в отношении подсудимых Алешина С.Д., Рябухина И.А., Буянкина В.В. и Пасекина В.Е. положений ст.64 УК РФ, не имеется, равно как и не установлено оснований для освобождения указанных подсудимых от уголовной ответственности, в том числе, с назначением судебного штрафа, и замены им в порядке ст.53.1 УК РФ наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Оснований для назначения подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкциями ч.ч.3,4 ст.158 УК РФ, либо ограничения свободы, предусмотренного санкциями ч.ч.2,3,4 ст.158 УК РФ, суд не усматривает.

При этом, учитывая все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимых Буянкина В.В. и Пасекина В.Е., которые ранее не судимы, характеризуются положительно, частично

возместили причиненный преступлением ущерб потерпевшей Потерпевший №4, последняя к ним претензий не имеет, суд считает возможным применить к назначенному наказанию в виде лишения свободы подсудимым Буянкину В.В. и Пасекину В.Е. положения ст.73 УК РФ.

Судом не установлено оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности и наказания.

Кроме того, в соответствии со ст.74 ч.5 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст.70 УК РФ.

Поскольку Алешин С.Д. совершил три вышеуказанных умышленных преступления, предусмотренных ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ, относящихся к категории тяжких, в период условного осуждения по приговору Хабаровского районного суда Хабаровского края от 18.03.2019 г., а Рябухин И.А. совершил три вышеуказанных умышленных преступления, предусмотренных ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ, относящихся к категории тяжких, в период условного осуждения по приговору Хабаровского районного суда Хабаровского края от 27.09.2016 г., условное осуждение Алешину С.Д. и Рябухину И.А. по указанным приговорам в силу ст.74 ч.5 УК РФ подлежит отмене, а окончательное наказание – назначению по правилам ст.70 УК РФ по совокупности с указанными приговорами.

Наказание в виде лишения свободы Алешину С.Д. и Рябухину И.А. в силу требований ст.73 ч.1 п. «б» УК РФ следует отбывать реально.

В соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ местом отбывания наказания Алешину С.Д. и Рябухину И.А. следует определить исправительную колонию общего режима, как совершившим тяжкие преступления, ранее не отбывавшим реальное лишение свободы.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым избрать в отношении Рябухина И.А. меру пресечения в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу, а Алешину С.Д. меру пресечения в виде заключения под стражу, Буянкину В.В. и Пасекину В.Е. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Учитывая фактические обстоятельства вышеуказанных преступлений, предусмотренных ст.ст.158 ч.4 п. «а», 158 ч.3 п. «а», 158 ч.2 п.п. «б,в» УК РФ, указанные выше, характер и степень их общественной опасности, способ их совершения, наличие прямого умысла на их совершение, характер и размер наступивших последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим, суд не находит оснований для изменения категории указанных преступлений в порядке ст.15 ч.6 УК РФ на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ст.167 ч.1 УК РФ на менее тяжкую в порядке ст.15 ч.6 УК РФ не имеется, поскольку указанное преступление относится к категории небольшой тяжести.

Кроме того, в ходе судебного следствия потерпевшим Потерпевший №2 заявлены исковые требования о взыскании 9400 руб. с подсудимых Рябухина И.А. и Алешина С.Д., а потерпевшей Потерпевший №5 заявлены исковые требования о взыскании 74738 руб. с подсудимых Рябухина И.А. и Алешина С.Д. и 20000 руб. с Рябухина И.А. – в счет возмещения ущерба, причиненного вышеуказанными преступлениями.

Из материалов дела следует, что матерью подсудимого Алешина С.Д. – Боровинской Е.Н. потерпевшей Потерпевший №5 было возмещено 5000 руб. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением Алешиным С.Д.

Рассмотрев заявленные потерпевшими гражданские иски, суд, на основании ст.1064 ГК РФ (в соответствии с которой вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред), ст.1080 ГК РФ (в соответствии с которой лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно) приходит к выводу о взыскании с Рябухина И.А. и Алешина С.Д. в пользу потерпевшего Потерпевший № 2 9400 руб., а в пользу потерпевшей Потерпевший № 5 69738 руб. (за минусом возмещенных ей 5000 руб.) в солидарном порядке, поскольку вышеописанными незаконными действиями подсудимых Рябухина И.А. и Алешина С.Д., совершившими преступления, предусмотренные ст.ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ, потерпевшим Потерпевший №2 и Потерпевший №5 причинен материальный ущерб на указанные суммы; а с Рябухина И.А. в пользу потерпевшей Потерпевший № 5 подлежит взысканию также 20000 руб. – в счет возмещения ущерба, причиненного им преступлением, предусмотренным ст.167 ч.1 УК РФ.

Остальными потерпевшими гражданских исков не заявлено.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304, 307-308 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Буянкина ФИО43 и Пасекина ФИО44 виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.158 ч.3 п. «а» УК РФ и назначить, каждому, наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Буянкину В.В. и Пасекину В.Е. наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года, каждому.

Возложить на условно осужденных исполнение определенных обязанностей, которые подлежат исполнению в течение всего испытательного срока: в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, куда являться на регистрацию один раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения Буянкину В.В. и Пасекину В.Е. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Алешина ФИО45 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а» УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (за хищение имущества ФИО17 и Потерпевший №2) в виде 4 лет лишения свободы;

- по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (за хищение имущества Потерпевший №5) в виде 4 лет лишения свободы;

- по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (за хищение имущества Потерпевший №4) в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Алешину С.Д. наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст.74 ч.5 УК РФ отменить Алешину С.Д. условное осуждение по приговору Хабаровского районного суда Хабаровского края от 18.03.2019 г.

В соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору, неотбытой части наказания по приговору Хабаровского районного суда Хабаровского края от 18.03.2019 г., и

окончательно назначить Алешину С.Д. наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Алешину С.Д. - заключение под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания Алешину С.Д. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ время содержания Алешина С.Д. под стражей по настоящему уголовному делу с 05.03.2020 г. до вступления настоящего приговора в законную силу засчитывать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ст.72 ч.3.3 УК РФ.

Признать Рябухина ФИО46 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.2 п.п. «б,в», 167 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (за хищение имущества ФИО17 и Потерпевший №2) в виде 4 лет лишения свободы;

- по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (за хищение имущества Потерпевший №5) в виде 4 лет лишения свободы;

- по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (за хищение имущества Потерпевший №4) в виде 4 лет лишения свободы;

- по ст. 158 ч.2 п.п. «б,в» УК РФ (за хищение имущества Потерпевший №3) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ст.167 ч.1 УК РФ (за повреждение имущества Потерпевший №5) в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Рябухину И.А. наказание в виде 6 лет лишения свободы.

На основании ст.74 ч.5 УК РФ отменить Рябухину И.А. условное осуждение по приговору Хабаровского районного суда Хабаровского края от 27.09.2016 г.

В соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору, неотбытой части наказания по приговору Хабаровского районного суда Хабаровского края от 27.09.2016 г., и окончательно назначить Рябухину И.А. наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Рябухину И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

Взять Рябухина И.А. под стражу в зале суда немедленно.

Срок наказания Рябухину И.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ время содержания под стражей Рябухина И.А. с 19.02.2021 г. до вступления настоящего приговора в законную силу засчитывать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ст.72 ч.3.3 УК РФ.

Исковые требования потерпевших Потерпевший № 5 и Потерпевший № 2 удовлетворить, взыскать с Алешина ФИО47 и Рябухина ФИО48, солидарно, в пользу потерпевшей Потерпевший №5 – 69738 руб. 00 коп., а в пользу потерпевшего Потерпевший № 2 – 9400 руб. 00 коп. - в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями.

Взыскать с Рябухина ФИО49 в пользу потерпевшей Потерпевший №5 20000 руб. 00 коп. - в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ст.167 ч.1 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу:

- серебряную цепь, серебряный браслет, шесть сережек, булавку и клипсу, хранящиеся у потерпевшей ФИО17 - по вступлению приговора в законную силу – оставить в распоряжении потерпевшей ФИО17

- квадроцикл «YAMAHA Grizzly 250», хранящийся у потерпевшего Потерпевший №3 - по вступлению приговора в законную силу – оставить в распоряжении потерпевшего Потерпевший №3

- навесной замок «gusami», хранящийся в материалах дела - по вступлению приговора в законную силу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Хабаровский районный суд, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Осужденные, в случае подачи апелляционной жалобы, вправе в течение 10 суток ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Г.К. Жигулина

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».